課程名稱：保險法保險法B08

00:00:08 - 00:00:13
那麼上次應該是講到186頁啦，保險利益的存在對象

00:00:13 - 00:00:14
OK

00:00:14 - 00:00:18
好，那接下來我們要看保險利益的存在的時點

00:00:18 - 00:00:19
OK，好

00:00:20 - 00:00:22
那保險利益的存在時點呢

00:00:23 - 00:00:30
這個又是有一美法系與大陸法系分歧的一個爭議

00:00:30 - 00:00:34
好，那我們講通說就是傳統英美法系的看法哈

00:00:35 - 00:00:42
它的這個內容呢是會區別是財產保險還是人身保險啊

00:00:43 - 00:00:46
而會有不同的保險利益存在的時點

00:00:46 - 00:00:47
OK

00:00:47 - 00:00:47
好

00:00:48 - 00:00:50
如果是人身保險

00:00:50 - 00:00:51
精確地講

00:00:52 - 00:00:54
應該是定額給付保險啊

00:00:55 - 00:00:59
我們後面待會就會講到這個給付保險

00:01:00 - 00:01:03
比較精準的分類不是財產跟人生的這個分類啊

00:01:04 - 00:01:07
應該是損失填補跟定額給付的這個區別

00:01:07 - 00:01:10
這樣的概念才是比較正確的區別啊

00:01:11 - 00:01:15
好，如果是人生保險或精確講是定額給付保險的話呢

00:01:16 - 00:01:20
保險利益存在的時點是保險契約訂立時

00:01:20 - 00:01:21
訂立時

00:01:22 - 00:01:28
也就是隻要保險契約訂立時存在保險利益，保險契約就有效的

00:01:29 - 00:01:30
意思是

00:01:30 - 00:01:30
啊

00:01:31 - 00:01:33
保險契約訂立之後

00:01:33 - 00:01:36
就算喪失保險利益

00:01:37 - 00:01:39
保險契約怎麼樣呢？

00:01:39 - 00:01:40
還是繼續有效

00:01:41 - 00:01:41
還是繼續有效

00:01:41 - 00:01:42
舉一個例子啊

00:01:43 - 00:01:43
哎

00:01:43 - 00:01:43
我們說啊

00:01:44 - 00:01:49
投保的時候呢，是夫妻的身分

00:01:49 - 00:01:49
啊

00:01:50 - 00:01:51
也就是妻以夫的生命啊

00:01:54 - 00:01:55
投保死亡保險有沒有？

00:01:56 - 00:02:01
那投保的時候呢，要保人是妻，被保險人是夫嘛

00:02:01 - 00:02:06
那他們具有什麼關係？

00:02:06 - 00:02:06
他們具有配偶關係嘛，行不行？

00:02:07 - 00:02:09
哦,那當然就會有保障力嘛,對不對？

00:02:10 - 00:02:10
好

00:02:11 - 00:02:12
那投保以後呢,哎

00:02:14 - 00:02:15
離婚

00:02:15 - 00:02:16
離婚了

00:02:17 - 00:02:20
那離婚當然就不具有這個配偶的關係

00:02:21 - 00:02:21
對吧？

00:02:21 - 00:02:25
所以當然這個時候呢,就不再具有保險效力了

00:02:26 - 00:02:32
但是呢,這張保險契約怎麼樣呢？

00:02:32 - 00:02:33
並不會失效哦

00:02:33 - 00:02:34
並不會失效

00:02:34 - 00:02:39
因為人生保險保險力存在的時點是保險契約訂立時啊，這樣理解了

00:02:41 - 00:02:41
好

00:02:42 - 00:02:49
所以保險契約訂立後，就算喪失保險利益，並不會讓保險契約失效

00:02:49 - 00:02:49
那這個

00:02:50 - 00:02:51
這個理由你看一下

00:02:51 - 00:02:58
第一個理由是人身保險的保險目的是在防止道德風險嘛，對不對？

00:02:59 - 00:03:07
所以只要在投保時具有保險力就足以防止道德風險

00:03:07 - 00:03:07
好

00:03:08 - 00:03:09
第二個理由是

00:03:10 - 00:03:10
哎

00:03:11 - 00:03:13
這個人生保險

00:03:13 - 00:03:14
基本上呢

00:03:15 - 00:03:17
它是一種定額給付保險

00:03:17 - 00:03:17
好

00:03:18 - 00:03:19
比如說死亡保險

00:03:20 - 00:03:20
好

00:03:21 - 00:03:23
在保險事故發生時呢

00:03:23 - 00:03:23
是不是

00:03:24 - 00:03:26
保多少，約定的這個死亡給付是多少

00:03:29 - 00:03:31
就是要賠多少錢嘛，對不對？

00:03:31 - 00:03:31
所以

00:03:32 - 00:03:33
他並沒有需要

00:03:34 - 00:03:34
在事故發生時

00:03:37 - 00:03:43
藉由保險力量存在來計算損失、確定理賠金額的問題，理解

00:03:45 - 00:03:45
好

00:03:46 - 00:03:47
因為它的性質

00:03:48 - 00:03:49
是定額給付

00:03:50 - 00:03:50
事故發生時

00:03:51 - 00:03:54
就是保多少，就是賠多少

00:03:55 - 00:03:58
所以就沒有必要在事故發生時

00:03:58 - 00:04:00
要求要有保險利益存在

00:04:00 - 00:04:04
藉由保險利益的存在來計算損失

00:04:04 - 00:04:06
確定理賠金額的問題

00:04:06 - 00:04:08
他就沒有這個問題了

00:04:09 - 00:04:10
第三個理由是啊

00:04:11 - 00:04:14
我們的保險法第17條，有沒有，第17條

00:04:15 - 00:04:16
詠

00:04:17 - 00:04:26
條文是說要保人或被保險人，對保險標的物沒有保險利益的話呢

00:04:26 - 00:04:26
保險契約會失效，有沒有？

00:04:26 - 00:04:26
哦

00:04:27 - 00:04:27
詠

00:04:28 - 00:04:34
可是呢，這個第17條啊，條文他是寫保險標的物

00:04:34 - 00:04:34
哦

00:04:35 - 00:04:41
那我們去，這個看一下他的這個修法的一個過程

00:04:41 - 00:04:41
哦

00:04:42 - 00:04:49
在52年修法前啊，相當於現行保險法第17條的這個舊法的條文

00:04:49 - 00:04:49
詠

00:04:50 - 00:04:52
他是寫保險標的

00:04:53 - 00:04:53
OK

00:04:54 - 00:04:54
所以換言之呢

00:04:55 - 00:05:04
民國52年保險法修正的時候呢，把保險標的修正為現在17條的保險標的物的文字呢

00:05:05 - 00:05:08
是一個立法者的有意修正

00:05:08 - 00:05:11
因為舊法是寫保險標的

00:05:11 - 00:05:11
詼

00:05:12 - 00:05:14
52年修法後才改成保險標的物喔

00:05:14 - 00:05:14
哦

00:05:15 - 00:05:18
所以這是立法者的有意的一個修正嘛

00:05:18 - 00:05:18
OK

00:05:18 - 00:05:20
所以代表呢17條的保險標的物是有

00:05:21 - 00:05:23
特殊的意義的,有他的規範意義

00:05:23 - 00:05:24
哦

00:05:26 - 00:05:26
所以

00:05:26 - 00:05:26
詼

00:05:27 - 00:05:27
17條

00:05:28 - 00:05:30
當然就只有適用在什麼

00:05:30 - 00:05:32
就只有適用在財產保險

00:05:33 - 00:05:35
而沒有適用在人身保險

00:05:35 - 00:05:38
因為人身保險沒有什麼概念

00:05:39 - 00:05:41
人壽保險沒有保險標的物嗎？

00:05:41 - 00:05:41
對嗎？

00:05:41 - 00:05:43
因為人壽保險保險事故發生的課題

00:05:43 - 00:05:45
是被保險人生命身體啊

00:05:45 - 00:05:47
那生命身體不是物嗎？

00:05:47 - 00:05:50
所以人壽保險不會有保險標的物的概念

00:05:51 - 00:05:56
所以投保後會因為喪失保險利益而讓保險契約失效，只限什麼保險？

00:05:57 - 00:05:58
只限財產保險嗎？

00:05:59 - 00:06:02
人壽保險並沒有17條的適用

00:06:03 - 00:06:08
也就是人壽保險並沒有投保後喪失保險利益，保險契約會失效的這個問題

00:06:09 - 00:06:11
這樣理解，注意一下哈

00:06:12 - 00:06:16
好，那財產保險精確講應該是損失填補保險呢

00:06:17 - 00:06:24
則保險力存在的時點，我們認為應該是保險事故發生時

00:06:24 - 00:06:26
保險事故發生時

00:06:26 - 00:06:30
換言之，投保時有沒有保險力還不是重點

00:06:30 - 00:06:34
重點是事故發生時,要有保險利益啊

00:06:35 - 00:06:37
那最主要理由其實就是這個第四點嘛

00:06:38 - 00:06:45
因為財產保險損失填補保險的目的,就是要填補事故發生時的損失嘛

00:06:46 - 00:06:46
對吧?

00:06:47 - 00:06:50
所以當然一定要要求什麼?

00:06:50 - 00:06:56
一定要要求在事故發生時，一定要有保險力存在

00:06:56 - 00:07:01
這樣才能夠，會有損失嘛，對不對？

00:07:02 - 00:07:08
也只有才會有這個理賠來填補這個損失的問題

00:07:10 - 00:07:10
好

00:07:10 - 00:07:11
是，講一次

00:07:11 - 00:07:13
財產保險損失填補保險的目的

00:07:13 - 00:07:19
是為了填補投保，填補事故發生時的損失

00:07:20 - 00:07:24
所以在投保時沒有保險力，並不是重點

00:07:25 - 00:07:28
而是在事故發生時一定要有保險力

00:07:29 - 00:07:33
因為這樣的話呢，事故發生時才會有損失，對吧？

00:07:33 - 00:07:36
也才能藉由保險利益

00:07:37 - 00:07:37
的破壞的程度啊，來確定損失、確定理賠金額的問題

00:07:37 - 00:07:37
OK

00:07:37 - 00:07:37
好

00:07:45 - 00:07:48
所以我們認為財產保險損失保險，它的這個保險利益存在時點應該是保險事故發生時，這樣理解

00:07:56 - 00:07:56
OK

00:07:56 - 00:08:06
好，這是傳統的看法了，保險利益存在的時點會因為是人身保險還是財產保險而有不同的一個時點

00:08:06 - 00:08:06
好

00:08:06 - 00:08:11
但是如果依照這個大法系，江老師的見解啊

00:08:12 - 00:08:12
他認為啊

00:08:13 - 00:08:16
不論是財產保險都一樣，保險利益存在的時點

00:08:19 - 00:08:25
要從保險契約訂立時，一直到保險事故發生時怎麼樣呢？

00:08:26 - 00:08:30
全保險契約期間都要始終存在

00:08:31 - 00:08:33
就是在契約期間啊

00:08:35 - 00:08:38
都要這個everytime始終存在

00:08:39 - 00:08:39
好

00:08:39 - 00:08:46
從投保時到事故發生時，全保險契約期間都要始終存在

00:08:46 - 00:08:46
好

00:08:47 - 00:08:48
那他的理由何在啊？

00:08:49 - 00:08:56
他的理由是啊，保險要保護的課題，依照大法系的見解就是保險利益嘛

00:08:57 - 00:08:57
對吧

00:08:58 - 00:08:59
所以既然保險利益是保險要保護的課題

00:09:02 - 00:09:06
所以在投保當下就必須要保險利益存在，因為它是保險標的

00:09:07 - 00:09:07
是不是

00:09:08 - 00:09:13
然後呢，一直到事故發生時，當然也必須要有保險利益的存在啊

00:09:13 - 00:09:17
因為這樣事故發生時才會有損失啊

00:09:17 - 00:09:21
才能夠以保險金來填補這個損失嘛

00:09:22 - 00:09:26
所以當然必須在全保險期間，保險利益

00:09:27 - 00:09:29
都要始終存在

00:09:29 - 00:09:31
不論是財產保險是什麼

00:09:31 - 00:09:32
都一樣

00:09:32 - 00:09:34
要在全保險期期間

00:09:35 - 00:09:36
始終存在了

00:09:37 - 00:09:39
那聽起來又是一個雞同鴨講的情況嘛

00:09:39 - 00:09:39
對不對?

00:09:40 - 00:09:41
就結論來講了

00:09:42 - 00:09:43
那為什麼會有這個結果？

00:09:44 - 00:09:45
其實是可以預見的啦

00:09:45 - 00:09:47
可以預見這樣的一個分歧喔

00:09:47 - 00:09:48
原因就在於

00:09:49 - 00:09:51
在前面

00:09:51 - 00:09:55
兩個法系對保險力的內涵本來就是雞同鴨講

00:09:55 - 00:09:55
不是嗎?

00:09:56 - 00:09:59
以人身保險來講

00:10:00 - 00:10:02
英美法系認為人身保險的保險力

00:10:02 - 00:10:03
還記得嗎？

00:10:03 - 00:10:04
是指什麼？

00:10:05 - 00:10:08
英美法系認為人身保險的保險利益就是指16條啊

00:10:08 - 00:10:09
對不對？

00:10:09 - 00:10:12
就是指要保人對被保險人生命身體的關係嘛

00:10:12 - 00:10:13
是不是？

00:10:13 - 00:10:14
可是呢

00:10:14 - 00:10:17
大陸法系認為人身保險的保險利益是什麼？

00:10:18 - 00:10:20
人身保險的保險利益並不是16條嘛

00:10:21 - 00:10:22
而是什麼？

00:10:22 - 00:10:26
而是被保險人對自己生命身體的關係

00:10:26 - 00:10:27
是不是？

00:10:28 - 00:10:28
所以前面呢

00:10:28 - 00:10:33
兩個法系在人身保險保險利益的內涵本來就是雞同鴨講

00:10:33 - 00:10:34
所以導致呢

00:10:35 - 00:10:37
在這邊保險力存在的時點

00:10:37 - 00:10:39
自然也會有分歧

00:10:42 - 00:10:44
我們舉一個例子就懂了嘛

00:10:44 - 00:10:44
對不對？

00:10:45 - 00:10:46
好

00:10:47 - 00:10:47
你看喔

00:10:51 - 00:10:53
妻以夫

00:10:55 - 00:10:56
的生命

00:11:02 - 00:11:05
投保死亡保險

00:11:12 - 00:11:15
妻以夫的生命投保死亡保險

00:11:15 - 00:11:16
就這個例子

00:11:17 - 00:11:17
那

00:11:19 - 00:11:21
這個英美法系啊

00:11:22 - 00:11:24
講的保險力是什麼呢？

00:11:26 - 00:11:28
妻以夫的生命投保死亡險

00:11:28 - 00:11:30
因為法系講的保險利益是

00:11:32 - 00:11:39
七對夫妻生命的關係嘛,是不是?

00:11:40 - 00:11:45
這是因為法系在此案例中認為所謂的保險利益的內涵,對吧?

00:11:46 - 00:11:47
OK

00:11:47 - 00:11:52
所以在因為法系的這個概念之下

00:11:53 - 00:11:53
詼

00:11:55 - 00:12:01
有可能才有可能發生喪失保險利益的時候，保險事故沒有發生嗎？

00:12:05 - 00:12:08
因為離婚嘛

00:12:09 - 00:12:11
離婚就會喪失保險利益，對不對？

00:12:12 - 00:12:14
但是事故沒有發生啊

00:12:15 - 00:12:17
因為什麼時候事故才會發生？

00:12:19 - 00:12:22
要被保險夫死亡喔，不是嗎？

00:12:23 - 00:12:23
對不對？

00:12:24 - 00:12:33
所以在因為法系的保險利益內涵，才會發生說喪失保險利益的時候，保險事故沒有發生啊

00:12:34 - 00:12:37
離婚會喪失保險利益，但是事故沒有發生啊

00:12:38 - 00:12:41
因為他的事故要被保險給付死亡,不是嗎?

00:12:42 - 00:12:42
對吧?

00:12:43 - 00:12:46
所以先離婚喪失保險利益了

00:12:47 - 00:12:48
但是事故沒有發生嘛

00:12:49 - 00:12:54
所以等到之後被保險人這個夫死亡了

00:12:54 - 00:12:56
事故發生時

00:12:56 - 00:12:56
早就

00:12:56 - 00:12:58
就沒有保險利益存在嘛

00:12:58 - 00:13:03
因為保險利益早就在前面的那個離婚就已經喪失保險利益

00:13:04 - 00:13:04
這樣理解沒？

00:13:05 - 00:13:07
所以因為法系的保險利益內涵，才有可能發生

00:13:09 - 00:13:09
喔

00:13:10 - 00:13:11
在人身保險

00:13:11 - 00:13:13
談，喪失保險利益的時候

00:13:14 - 00:13:16
保險事故是沒有發生的

00:13:19 - 00:13:19
理解

00:13:20 - 00:13:20
哦

00:13:21 - 00:13:22
可是在大法系啊

00:13:22 - 00:13:23
同樣的案例啊

00:13:24 - 00:13:27
欸,他們認為的保險利益的內涵是什麼?

00:13:28 - 00:13:29
同樣的案例

00:13:29 - 00:13:33
他的保險力就不是妻對夫生命的關係,而是什麼?

00:13:34 - 00:13:34
啊?

00:13:37 - 00:13:39
而是夫對什麼?

00:13:40 - 00:13:45
自己生命的關係,不是嗎?

00:13:45 - 00:13:46
對吧？

00:13:46 - 00:13:49
是被保險人對自己生命的關係，不是嗎？

00:13:50 - 00:13:51
所以我請問你

00:13:52 - 00:13:54
在大法系保險理的結構

00:13:55 - 00:14:00
有可能發生喪失保險利益的時候，保險事故沒有發生嗎？

00:14:00 - 00:14:01
不會

00:14:03 - 00:14:04
他們的結構一定是

00:14:05 - 00:14:09
這個喪失保險效力的時候，保險事故必定發生

00:14:09 - 00:14:11
所以他們才敢講說

00:14:11 - 00:14:17
哦，這個，保險效力存在的時點，要在全保險契約期間都要存在

00:14:17 - 00:14:18
因為他的

00:14:18 - 00:14:20
這個保險力的一個內涵

00:14:21 - 00:14:22
一定是

00:14:22 - 00:14:25
喪失保險利益,保險事故就一定會發生

00:14:26 - 00:14:30
我請問你在這個保險利益的一個架構之下

00:14:30 - 00:14:33
離婚是喪失保險利益嗎？

00:14:34 - 00:14:35
不是啊

00:14:36 - 00:14:38
因為他們的保險利益

00:14:38 - 00:14:39
是指什麼？

00:14:40 - 00:14:41
這個案例

00:14:42 - 00:14:43
大法系的保險力是什麼？

00:14:44 - 00:14:46
不是妻對夫生命，是什麼？

00:14:47 - 00:14:51
是被保險人夫對自己生命的關係啊

00:14:52 - 00:14:52
理解沒？

00:14:53 - 00:14:55
所以離婚會喪失保險利益嗎？

00:14:56 - 00:14:59
不會啊,是什麼時候才會喪失保險利益?

00:15:01 - 00:15:04
被保險人夫死掉啊

00:15:04 - 00:15:06
才是喪失保險利益啊

00:15:07 - 00:15:10
所以在大法系的保險利益內涵

00:15:11 - 00:15:12
勢必是什麼?

00:15:12 - 00:15:17
勢必是喪失保險利益的時候,保險事故必定發生嘛

00:15:18 - 00:15:21
所以當他敢講他的這個保險力存在時點

00:15:21 - 00:15:24
一定要全保險缺期間都要存在嘛

00:15:25 - 00:15:26
因為他的架構下

00:15:26 - 00:15:27
怎麼樣?

00:15:28 - 00:15:29
喪失保險利益時

00:15:29 - 00:15:31
保險事故必定會發生啊

00:15:31 - 00:15:34
所以當然他會說保險事故發生時一定要保險力存在

00:15:34 - 00:15:36
因為他本來就一定是這樣啊

00:15:38 - 00:15:38
瞭解沒？

00:15:39 - 00:15:44
英美法系的保險利益的內涵才有可能發生什麼？

00:15:45 - 00:15:46
才有可能發生在人身保險

00:15:46 - 00:15:48
喪失保險利益的時候

00:15:48 - 00:15:50
保險事故沒有發生啊

00:15:51 - 00:15:53
因為他們的保險利益是什麼啦？

00:15:53 - 00:15:56
是妻對夫生命的關係啊

00:15:57 - 00:15:59
所以離婚就會喪失保險利益了嘛

00:16:01 - 00:16:02
但是事故沒有發生

00:16:02 - 00:16:06
因為被保險夫還是頭好壯壯啊

00:16:07 - 00:16:10
是等到之後被保險夫死掉以後

00:16:10 - 00:16:11
保險事故才發生嘛

00:16:11 - 00:16:13
而保險事故發生時早就沒有保險效力

00:16:13 - 00:16:15
因為保險效力早就在什麼時候就不見了?

00:16:16 - 00:16:18
早就在前面的離婚就沒有啦

00:16:19 - 00:16:20
瞭解沒?

00:16:21 - 00:16:25
所以只要瞭解他們兩個保險利益的內涵是不同的

00:16:25 - 00:16:26
有沒有?

00:16:26 - 00:16:28
你就會理解後續這些

00:16:29 - 00:16:32
爭議都是自然現象啊

00:16:34 - 00:16:34
瞭解?

00:16:36 - 00:16:36
OK喔

00:16:36 - 00:16:37
想一下喔

00:16:38 - 00:16:39
好了

00:16:39 - 00:16:41
那我們來做一下練習題喔

00:16:41 - 00:16:42
麻煩你看一下188頁

00:16:47 - 00:16:47
來

00:16:47 - 00:16:48
這個題目

00:16:48 - 00:16:55
甲股份有限公司以及董事長以被保險人與A保險公司訂立以死亡為保險事故的20年期人壽保險

00:16:55 - 00:16:57
以其丙為受益人

00:16:57 - 00:16:57
好

00:16:57 - 00:16:58
到這邊

00:16:58 - 00:16:59
本案呢

00:16:59 - 00:17:00
要保人是什麼？

00:17:00 - 00:17:02
本案要保人是甲公司喔

00:17:03 - 00:17:04
甲公司

00:17:06 - 00:17:08
公司法人可不可以做要保人？

00:17:08 - 00:17:09
當然可以

00:17:10 - 00:17:11
當然可以

00:17:11 - 00:17:14
但是

00:17:14 - 00:17:18
公司法人能不能作為這個人身保險的被保險人，當然就不行嘛

00:17:19 - 00:17:20
這可以理解嗎？

00:17:21 - 00:17:24
因為公司法人他沒有血肉之軀啦，不是嗎？

00:17:25 - 00:17:30
所以當然他就不能做人生保險的被保險人，但是他可以做要保人

00:17:31 - 00:17:32
那被保險人是誰？

00:17:33 - 00:17:35
被保險人就是乙吧

00:17:35 - 00:17:36
是不是？

00:17:37 - 00:17:40
所以要保人跟被保險人不同一人嘛

00:17:41 - 00:17:43
投保這個死亡險啊

00:17:43 - 00:17:46
就有必要防止道德危險嘛，是不是？

00:17:47 - 00:17:49
那因為法系有兩道防護體嘛，是不是？

00:17:50 - 00:17:54
第一道防護體就是16條的保險理賠，本案有沒有16條保險理賠？

00:17:56 - 00:17:57
16條有四款，對不對？

00:17:58 - 00:18:00
本案我們認為符合第七款

00:18:00 - 00:18:02
第四款嘛，為什麼第四款？

00:18:02 - 00:18:06
第四款叫做為本人管理財產獲利益之人嘛

00:18:06 - 00:18:09
乙是假公司的什麼身分、什麼職務？

00:18:10 - 00:18:11
當也嘛

00:18:12 - 00:18:12
是不是？

00:18:14 - 00:18:15
董事長啊

00:18:15 - 00:18:20
就當然可以解釋為是為假公司管理財產或利益之人嘛，是不是？

00:18:20 - 00:18:21
好

00:18:22 - 00:18:25
但是除了要有16條保險利益的存在以外

00:18:25 - 00:18:27
是不是還要踐行哪一條？

00:18:28 - 00:18:29
105條嘛，是不是？

00:18:30 - 00:18:36
要有被保險人的書面承認、書面同意並約定保險金額嘛，是不是？

00:18:36 - 00:18:36
哦

00:18:36 - 00:18:38
那題目當然沒有寫啦，對不對？

00:18:39 - 00:18:40
沒有寫有沒有喔

00:18:40 - 00:18:43
那你跟老師說我知道，我就寫沒有嘛

00:18:44 - 00:18:45
因為題目沒有說有啊

00:18:45 - 00:18:48
那我就說說沒有啊，沒有的話不就無效，無效就不用解下去了啊

00:18:50 - 00:18:50
是這樣你

00:18:51 - 00:18:52
你裝白痴的代價是什麼？

00:18:54 - 00:18:55
踢掉啦，是不是？

00:18:55 - 00:18:56
舒適度啦

00:18:57 - 00:18:58
對不對？

00:18:58 - 00:19:02
所以你要反過來寫啦，因為明明知道後面還有其他東西要寫，不是嗎？

00:19:03 - 00:19:06
所以你要反過來寫，如果加油得到什麼東西？

00:19:07 - 00:19:07
嗯

00:19:08 - 00:19:11
如果甲得到乙的書面同意並約定保險金額的話

00:19:11 - 00:19:13
這個死亡保險契約是不是就可以生效？

00:19:14 - 00:19:15
瞭解我的意思啦齁

00:19:16 - 00:19:17
好啦

00:19:18 - 00:19:20
那你說這個保單投保的目的，是不是就是要怎樣？

00:19:20 - 00:19:21
甲公司啊

00:19:22 - 00:19:23
要謀取財

00:19:23 - 00:19:24
謀財害命啊

00:19:24 - 00:19:25
是不是?

00:19:26 - 00:19:27
沒有啦

00:19:28 - 00:19:28
不是啦

00:19:28 - 00:19:31
這公司是等於是以這個保單怎樣

00:19:32 - 00:19:34
作為董事長的福利嘛

00:19:34 - 00:19:36
因為保費等於是誰出啦?

00:19:36 - 00:19:38
保費就是要保人

00:19:38 - 00:19:39
公司出的嘛

00:19:39 - 00:19:39
是不是？

00:19:40 - 00:19:40
哦

00:19:41 - 00:19:42
那也就是說

00:19:42 - 00:19:42
哦

00:19:43 - 00:19:44
這個

00:19:46 - 00:19:48
希望乙啊能夠為甲公司怎樣？

00:19:48 - 00:19:49
衝衝衝嘛

00:19:49 - 00:19:49
是不是？

00:19:50 - 00:19:50
哦

00:19:50 - 00:19:51
啊如果啊

00:19:51 - 00:19:52
因而怎樣

00:19:52 - 00:19:54
戮力從公的結果啊

00:19:54 - 00:19:55
是掛了有沒有

00:19:56 - 00:19:56
嘸要緊

00:19:57 - 00:19:59
我們就用這個保單的死亡保險金嘛

00:20:00 - 00:20:01
幫你籌措安家費啊

00:20:01 - 00:20:01
是不是？

00:20:02 - 00:20:03
因為他指定的受益人是誰？

00:20:04 - 00:20:06
是甲公司自己嗎？

00:20:06 - 00:20:06
不是啊

00:20:06 - 00:20:07
受益人是誰？

00:20:08 - 00:20:10
是不是乙的老婆丙？

00:20:10 - 00:20:13
等於這個保單就是幫乙籌措安家費嘛

00:20:14 - 00:20:18
所以等於這個是作為董事長的福利啦

00:20:18 - 00:20:18
這樣懂嗎？

00:20:19 - 00:20:20
希望他戮力從公喔

00:20:21 - 00:20:22
好

00:20:22 - 00:20:23
往下

00:20:23 - 00:20:24
三年後圈起來

00:20:25 - 00:20:26
乙沒有被選任為董事喔

00:20:27 - 00:20:28
改選喔

00:20:28 - 00:20:29
董事改選

00:20:29 - 00:20:31
那沒有董事當然就不能當什麼?

00:20:31 - 00:20:32
董事長嘛

00:20:32 - 00:20:33
是不是?

00:20:34 - 00:20:34
哦

00:20:34 - 00:20:35
好啦

00:20:35 - 00:20:36
那請教你

00:20:36 - 00:20:38
這張保單有沒有繼續有效啊?

00:20:38 - 00:20:39
為什麼問我這個問題?

00:20:40 - 00:20:41
本來

00:20:41 - 00:20:41
本來

00:20:42 - 00:20:43
甲對乙的生命呢

00:20:44 - 00:20:47
會有保險力是因為乙是什麼身分？

00:20:48 - 00:20:49
當欸嘛

00:20:49 - 00:20:49
是不是？

00:20:50 - 00:20:52
我們可以說他是為甲公司怎麼樣？

00:20:53 - 00:20:55
管理財產或利益之人

00:20:55 - 00:20:56
不是嗎？

00:20:57 - 00:20:59
但是三年後不是改選嗎？

00:21:00 - 00:21:01
他不是又

00:21:02 - 00:21:04
連董事都當不成了嘛

00:21:04 - 00:21:04
對不對？

00:21:07 - 00:21:09
他不再是董事了

00:21:09 - 00:21:13
就不能再解讀為他是為假公司管理財產獲利之人嘛

00:21:14 - 00:21:14
理解沒？

00:21:15 - 00:21:20
所以甲對乙的生命是不是就不再有16條第四款的保險利益了，對不對？

00:21:22 - 00:21:27
那保單的效力可以繼續有效嗎？

00:21:27 - 00:21:28
答案是可以

00:21:28 - 00:21:28
喔

00:21:29 - 00:21:31
為什麼可以繼續有效？

00:21:32 - 00:21:36
因為這是保險利益存在時點的問題嘛

00:21:36 - 00:21:37
是不是？

00:21:37 - 00:21:40
保險利益存在時點的問題

00:21:41 - 00:21:42
OK

00:21:42 - 00:21:43
好

00:21:43 - 00:21:48
我們說,英美法系,本案我一看就知道是英美法系出題

00:21:48 - 00:21:49
為什麼?

00:21:50 - 00:21:51
因為他考16條啊

00:21:51 - 00:21:54
會考16條的一定是什麼法系?

00:21:54 - 00:21:55
英美法系

00:21:56 - 00:21:59
其他法系根本不會正眼瞧過16條啊

00:21:59 - 00:22:03
因為他們認為16條根本就是四個字,哪四個字?

00:22:04 - 00:22:05
立法錯誤

00:22:05 - 00:22:07
立法錯誤啦,這樣瞭解嗎?

00:22:07 - 00:22:08
所以他們會考16條嗎？

00:22:09 - 00:22:10
他不會考16條嘛

00:22:10 - 00:22:10
瞭解？

00:22:11 - 00:22:12
所以考16條的一定是英美法系

00:22:12 - 00:22:13
這樣理解沒？

00:22:13 - 00:22:17
那英美法系認為保險力存在的時點是區別什麼講法?

00:22:18 - 00:22:21
是不是區別財產保險跟人身保險?

00:22:21 - 00:22:23
本案是什麼保險?

00:22:23 - 00:22:25
是人身保險嘛

00:22:25 - 00:22:26
定額給付保險嘛

00:22:27 - 00:22:29
保險力存在的時點為何?

00:22:31 - 00:22:33
保險契約訂立時不是嗎?

00:22:34 - 00:22:37
只要保險契約訂立時有保險力存在就好了

00:22:38 - 00:22:42
保險契約訂立後,就算失去保險力,保險契約怎麼樣?

00:22:43 - 00:22:45
繼續有效

00:22:45 - 00:22:46
這樣理解嗎？

00:22:47 - 00:22:48
還是有效喔

00:22:48 - 00:22:49
還是有效

00:22:49 - 00:22:50
懂喔？

00:22:50 - 00:22:52
但是呢，後面又講了

00:22:52 - 00:22:55
以心情不好自殺死亡啊

00:22:55 - 00:22:58
賠不賠，要不要賠給他的老婆丙受益人？

00:23:02 - 00:23:03
被保險人自殺

00:23:04 - 00:23:06
109條項不賠啊，不是嗎？

00:23:07 - 00:23:08
但是啊，我們說

00:23:11 - 00:23:13
以選擇的十點有沒有?

00:23:14 - 00:23:15
可能精算過,為什麼?

00:23:16 - 00:23:18
因為他是什麼時候自殺?

00:23:21 - 00:23:23
是不是投保三年後自殺?

00:23:25 - 00:23:27
他可能有研究過喔

00:23:29 - 00:23:35
我們講過吧,故意不賠的例外,其中一個例外是不是109條第二項?

00:23:37 - 00:23:39
109條第二項嘛

00:23:40 - 00:23:44
他說保險契約載有被保險人故意自殺理賠的條款,這個條款可以在投保兩年後生效,不是嗎?

00:23:48 - 00:23:53
那我們講過所有的壽險保單,包括示範條款哦

00:23:53 - 00:23:59
都是有約定投保兩年後故意自殺會理賠,都有這樣的條款啊,瞭解

00:24:02 - 00:24:05
那1092項也承認這樣的條款是有效的

00:24:05 - 00:24:06
那你不理解？

00:24:08 - 00:24:10
所以本案他雖然是自殺，但是賠不賠？

00:24:13 - 00:24:14
雖然是自殺，但是賠不賠？

00:24:18 - 00:24:19
Ofcourse,這樣瞭解

00:24:21 - 00:24:21
懂喔

00:24:22 - 00:24:25
所以這個部分呢,我們就練習到這邊了

00:24:26 - 00:24:26
好

00:24:27 - 00:24:30
講完以後啊,我們就要進入下一章節了哈,下一章節了

00:24:33 - 00:24:35
再來我們要講197頁咯,197

00:24:36 - 00:24:40
我們要看保險契約的分類

00:24:41 - 00:24:42
197頁

00:24:59 - 00:25:08
保險的分類可以依照不同的分類標準，會得出不同的分類結果，這樣懂嗎？

00:25:09 - 00:25:14
首先我們看第一個分類標準，是依照保險標的來區分喔

00:25:15 - 00:25:23
這邊的保險標的是一個法律系的定義，也就是保險事故發生的客體來區分

00:25:24 - 00:25:29
我們依照保險標的、保險事故發生的客體來區分

00:25:29 - 00:25:34
可以把保險分為哪兩種：財產保險跟人身保險嘛

00:25:35 - 00:25:39
財產保險顯然保險事故發生的客體是財產嘛

00:25:40 - 00:25:46
人身保險顯然保險事故發生的客體是被保險人的生命身體，這樣理解

00:25:48 - 00:25:48
OK

00:25:49 - 00:25:55
那財產保險跟人身保險啊，也是目前保險法對保險的分類嘛

00:25:56 - 00:26:03
保險法第13條第一項明定保險是分為財產保險跟人身保險嘛，對不對？

00:26:04 - 00:26:11
以及保險法第三章叫做財產保險，第四章叫做人身保險嘛，對不對？

00:26:11 - 00:26:17
這就是目前保險對保險的一個分類啊，好

00:26:18 - 00:26:19
好

00:26:19 - 00:26:19
好

00:26:19 - 00:26:19
好

00:26:19 - 00:26:20
好

00:26:20 - 00:26:20
好

00:26:20 - 00:26:21
好

00:26:21 - 00:26:21
好

00:26:21 - 00:26:21
好

00:26:21 - 00:26:22
好

00:26:22 - 00:26:22
好

00:26:22 - 00:26:23
好

00:26:23 - 00:26:23
好

00:26:23 - 00:26:23
好

00:26:23 - 00:26:24
好

00:26:24 - 00:26:24
好

00:26:24 - 00:26:25
好

00:26:25 - 00:26:25
好

00:26:25 - 00:26:25
好

00:26:25 - 00:26:26
好

00:26:26 - 00:26:26
好

00:26:26 - 00:26:27
好

00:26:27 - 00:26:27
好

00:26:27 - 00:26:27
好

00:26:27 - 00:26:28
好

00:26:28 - 00:26:28
好

00:26:28 - 00:26:29
好

00:26:29 - 00:26:29
好

00:26:29 - 00:26:29
好

00:26:29 - 00:26:30
好

00:26:30 - 00:26:30
好

00:26:30 - 00:26:31
好

00:26:31 - 00:26:31
好

00:26:31 - 00:26:31
好

00:26:31 - 00:26:32
好

00:26:32 - 00:26:32
好

00:26:32 - 00:26:33
好

00:26:33 - 00:26:33
好

00:26:33 - 00:26:33
好

00:26:33 - 00:26:34
好

00:26:34 - 00:26:34
好

00:26:34 - 00:26:35
好

00:26:35 - 00:26:35
好

00:26:35 - 00:26:35
好

00:26:35 - 00:26:36
好

00:26:36 - 00:26:36
好

00:26:36 - 00:26:37
好

00:26:37 - 00:26:37
好

00:26:37 - 00:26:37
好

00:26:37 - 00:26:38
好

00:26:38 - 00:26:38
好

00:26:38 - 00:26:39
好

00:26:39 - 00:26:39
好

00:26:39 - 00:26:39
好

00:26:39 - 00:26:40
好

00:26:40 - 00:26:40
好

00:26:40 - 00:26:41
好

00:26:41 - 00:26:41
好

00:26:41 - 00:26:41
好

00:26:41 - 00:26:42
好

00:26:42 - 00:26:42
好

00:26:42 - 00:26:43
好

00:26:43 - 00:26:43
好

00:26:43 - 00:26:43
好

00:26:43 - 00:26:44
好

00:26:44 - 00:26:44
好

00:26:44 - 00:26:45
好

00:26:45 - 00:26:45
好

00:26:45 - 00:26:45
好

00:26:45 - 00:26:46
好

00:26:46 - 00:26:46
好

00:26:46 - 00:26:47
好

00:26:47 - 00:26:47
好

00:26:47 - 00:26:47
好

00:26:47 - 00:26:48
好

00:26:48 - 00:26:48
好

00:26:48 - 00:26:49
好

00:26:49 - 00:26:49
好

00:26:49 - 00:26:49
好

00:26:49 - 00:26:50
好

00:26:50 - 00:26:50
好

00:26:50 - 00:26:51
好

00:26:51 - 00:26:51
好

00:26:51 - 00:26:51
好

00:26:51 - 00:26:52
好

00:26:52 - 00:26:52
好

00:26:52 - 00:26:53
好

00:26:53 - 00:26:53
好

00:26:53 - 00:26:53
好

00:26:53 - 00:26:54
好

00:26:54 - 00:26:54
好

00:26:54 - 00:26:55
好

00:26:55 - 00:26:55
好

00:26:55 - 00:26:55
好

00:26:55 - 00:26:56
好

00:26:56 - 00:26:56
好

00:26:56 - 00:26:57
好

00:26:57 - 00:26:57
好

00:26:57 - 00:26:57
好

00:26:57 - 00:26:58
好

00:26:58 - 00:26:58
好

00:26:58 - 00:26:59
如果是財產保險嗎？

00:27:00 - 00:27:03
是不是就有不當得利禁止法則的適用？

00:27:05 - 00:27:06
如果是人身保險怎麼樣？

00:27:08 - 00:27:12
如果是人身保險啊，就沒有不當得利禁止法則適用嗎，對吧，應該是這個意思嗎？

00:27:17 - 00:27:18
可以舉個例子啊

00:27:19 - 00:27:24
哎，比如說，你剛買一部新車，有保車體損失險嗎，對不對？

00:27:25 - 00:27:32
假設你買100萬，所以保車體損失險，保險金額也是約定100萬嘛，是不是？

00:27:33 - 00:27:37
那請問你事故發生時啊，一定就賠你100萬嗎，當然不是嘛

00:27:39 - 00:27:41
要看你實際的損失理賠吧，對不對？

00:27:41 - 00:27:44
100萬是說最高賠100萬嘛

00:27:44 - 00:27:50
你損失那小擦撞，損失一兩萬，我賠你100萬有可能嗎，不嘛，是不是？

00:27:50 - 00:27:52
但是你看死亡保險有沒有？

00:27:53 - 00:27:54
死亡保險

00:27:54 - 00:27:58
你約定死亡給付是100萬，那當被保險人死亡賠多少？

00:27:59 - 00:28:01
是不是就一定是可以賠100萬？

00:28:01 - 00:28:02
對啊，沒有錯啊

00:28:03 - 00:28:03
是不是？

00:28:04 - 00:28:08
所以人生保險是不是沒有不當得利禁止法則適用啊？

00:28:09 - 00:28:11
瞭解，保多少賠多少啊

00:28:11 - 00:28:15
那財產保險就要看事故發生實際損失理賠，不是嗎？反正應該是這樣的啊

00:28:16 - 00:28:17
但是我們發現

00:28:19 - 00:28:20
那就不夠準嘛，你用財產人生來劃分有沒有不當得利禁止法則適用嘛，對不對？

00:28:24 - 00:28:26
可是就不夠準嘛，不夠精確啊

00:28:27 - 00:28:28
舉例來說

00:28:28 - 00:28:29
講看第一個例子

00:28:30 - 00:28:31
健康險，傷害險啊

00:28:32 - 00:28:34
它的外號叫做什麼？

00:28:34 - 00:28:36
中間性保險

00:28:36 - 00:28:38
中間性保險啊

00:28:39 - 00:28:42
我提，我提一下啊，因為中間法你要這個概念

00:28:43 - 00:28:44
中間性法，這五個字啊

00:28:45 - 00:28:49
這個在保險業法跟保險契約法有不同的含義啊

00:28:50 - 00:28:50
我講一下喔

00:28:51 - 00:28:53
在保險業法的部分

00:28:54 - 00:28:54
啊

00:28:55 - 00:28:55
健康險、傷害險

00:28:55 - 00:28:55
是中間性保險的

00:28:57 - 00:29:00
指的就是什麼

00:29:01 - 00:29:08
指的就是啊，它並不是隻有人身保險業可以經營的險種

00:29:09 - 00:29:10
嗯

00:29:10 - 00:29:10
謝謝

00:29:11 - 00:29:11
你看喔

00:29:12 - 00:29:13
保險法138條看一下

00:29:14 - 00:29:17
保險法138條第一項說

00:29:17 - 00:29:20
財產保險業經營財產保險

00:29:21 - 00:29:24
人身保險業經營人身保險

00:29:25 - 00:29:26
正常嗎

00:29:26 - 00:29:29
對不對，所以我們的保險公司不是有分產險公司跟壽險公司嗎

00:29:29 - 00:29:30
行不行

00:29:30 - 00:29:31
好

00:29:32 - 00:29:32
可是你看但書

00:29:33 - 00:29:34
但

00:29:35 - 00:29:36
這個什麼

00:29:37 - 00:29:39
健康險跟傷害險有沒有

00:29:40 - 00:29:42
如果經過主管機關核准有沒有

00:29:42 - 00:29:44
是可以由誰經營

00:29:46 - 00:29:50
是可以由產險經營的有沒有

00:29:50 - 00:29:51
產險業經營的

00:29:53 - 00:29:54
所以目前啊

00:29:55 - 00:29:57
我們的這個一年期

00:29:57 - 00:30:02
一年期的這個健康險跟這個傷害險

00:30:03 - 00:30:05
是可以找產險公司投保的

00:30:06 - 00:30:07
一年期以下

00:30:08 - 00:30:10
的健康險跟傷害險是可以的瞭解

00:30:11 - 00:30:12
懂了沒

00:30:13 - 00:30:17
所以來講一次，中間性保險在保險業法的意義是什麼

00:30:21 - 00:30:21
是

00:30:22 - 00:30:26
雖然他是人身保險嘛

00:30:26 - 00:30:27
健康險、傷害險是人身保險嘛

00:30:27 - 00:30:30
但是他並不是隻有人身保險可以經營嘛

00:30:30 - 00:30:30
有沒有

00:30:30 - 00:30:33
財產保險業經主管機關核准是不是也可以經營

00:30:34 - 00:30:34
健康險

00:30:34 - 00:30:36
跟傷害險沒錯吧

00:30:36 - 00:30:38
這是第一個，中間性保險在業法的意義

00:30:41 - 00:30:42
那第二個呢，中間性保險在

00:30:44 - 00:30:46
保險契約法的意義懂嗎？

00:30:47 - 00:30:48
來說明一下喔

00:30:49 - 00:30:51
健康險跟傷害險呢

00:30:51 - 00:30:52
它都有三種給付喔

00:30:53 - 00:30:55
健康險跟傷害險

00:30:55 - 00:30:57
它都有三種給付喔

00:31:47 - 00:31:51
失能給付跟死亡給付，你覺得是什麼性質？

00:31:52 - 00:31:54
失能給付跟死亡給付

00:31:57 - 00:32:03
你覺得它是填補具體性的損害還是抽象性的損害？

00:32:06 - 00:32:08
顯然是填補抽象性的損害嘛

00:32:09 - 00:32:09
對吧？

00:32:10 - 00:32:13
被保險失能或死亡，你覺得損害多少，你告訴我啊，你算得出來嗎？

00:32:16 - 00:32:18
生命是無價的，不是嗎？

00:32:18 - 00:32:23
所以你說被保險失能或者死亡，當然都算不出具體的損害嘛，是填補抽象性的損害，當然這是什麼性質？

00:32:28 - 00:32:30
這個是定額給付嘛

00:32:36 - 00:32:38
那定額給付的意思就是保多少就是什麼？

00:32:39 - 00:32:41
保多少就賠多少啊

00:32:41 - 00:32:41
站姐

00:32:42 - 00:32:44
所以當然這個沒有什麼適用

00:32:45 - 00:32:48
這沒有不當得利禁止法則的適用嘛

00:32:48 - 00:32:51
這個沒有損失填補原則的適用，小姐

00:32:52 - 00:32:53
它保多少就賠多少啊

00:32:54 - 00:32:56
但是我請問你，如果是醫療費用給付呢？

00:32:58 - 00:32:59
醫療費用給付

00:32:59 - 00:33:00
請問你

00:33:00 - 00:33:03
這個損害可不可以用錢算得出來？

00:33:03 - 00:33:04
可以啊

00:33:04 - 00:33:06
醫療費用的支出

00:33:07 - 00:33:10
對，所以它填補的是具體的補償需要嘛

00:33:11 - 00:33:12
所以它的性質是什麼性質？

00:33:15 - 00:33:18
它的性質是損失填補給付啊

00:33:31 - 00:33:32
來

00:33:32 - 00:33:34
損失填補給付

00:33:37 - 00:33:38
即使

00:33:38 - 00:33:40
醫療費用給付其實

00:33:40 - 00:33:41
要看考題啦

00:33:41 - 00:33:43
有的考題會搞得更深入一點喔

00:33:43 - 00:33:46
因為食物中毒的醫療費用給付還有分兩種

00:33:46 - 00:33:47
哪兩種?

00:33:47 - 00:33:48
一種就是什麼?

00:33:49 - 00:33:51
一種就是這個

00:33:55 - 00:33:56
實支實付

00:33:56 - 00:33:57
實支實付行啊

00:33:57 - 00:33:58
這樣理解嗎?

00:33:58 - 00:33:59
實支實付

00:34:00 - 00:34:01
那一種是什麼？

00:34:01 - 00:34:02
日額型

00:34:03 - 00:34:04
日額型

00:34:05 - 00:34:07
如果是實支實付型的醫療費用

00:34:07 - 00:34:08
當然這個沒有問題

00:34:08 - 00:34:09
一定是損失填補幾付

00:34:09 - 00:34:10
沒有錯

00:34:10 - 00:34:12
因為你要拿醫療費用的收據嘛

00:34:13 - 00:34:15
你實際支出多少賠多少嘛

00:34:15 - 00:34:15
對不對？

00:34:16 - 00:34:17
那所謂的日額型是什麼?

00:34:21 - 00:34:22
很多的那個住院啊

00:34:23 - 00:34:24
住院的醫療費用給付

00:34:25 - 00:34:26
很多都是日額型

00:34:27 - 00:34:28
就是你住院一天怎樣?

00:34:29 - 00:34:31
我就給你多少錢

00:34:32 - 00:34:32
理解

00:34:33 - 00:34:35
所以你不用給我醫療費用收據

00:34:35 - 00:34:37
你只要證明你住院幾天就好

00:34:38 - 00:34:39
那你覺得這個是什麼性質?

00:34:39 - 00:34:40
如果是日額型

00:34:41 - 00:34:42
因為它

00:34:42 - 00:34:46
它不論你實際有沒有支出住院的醫療費用嘛

00:34:46 - 00:34:48
你住健保病房就沒有什麼支出了

00:34:50 - 00:34:51
你住健保病房

00:34:52 - 00:34:54
你就沒有補差價的問題

00:34:55 - 00:34:56
所以你雖然住院一天

00:34:56 - 00:35:00
但是實際你沒有額外的住院醫療費用

00:35:00 - 00:35:01
這樣瞭解？

00:35:01 - 00:35:05
可是他還是會賠你這個約定的給付嘛

00:35:05 - 00:35:07
所以日額型的醫療費用

00:35:07 - 00:35:08
其實它是定額給付

00:35:08 - 00:35:09
這樣理解嗎?

00:35:10 - 00:35:12
實支實付型才是損失填補

00:35:13 - 00:35:14
看考題啦

00:35:14 - 00:35:15
有沒有再進一步考

00:35:15 - 00:35:15
懂嗎?

00:35:16 - 00:35:17
那如果他沒有考這麼細

00:35:18 - 00:35:20
那只是單純考醫療費用給付

00:35:20 - 00:35:22
那它就是定位為什麼性質?

00:35:24 - 00:35:26
就定位為它是損失填補給付

00:35:26 - 00:35:27
這樣理解?

00:35:27 - 00:35:28
OK

00:35:28 - 00:35:29
好

00:35:29 - 00:35:33
損失填補給付有沒有不當得利禁止法則適用,有沒有損失填補原則適用

00:35:33 - 00:35:35
當然都適用啊

00:35:36 - 00:35:40
你實際支出1萬塊的醫療費，我會賠你2萬嗎？

00:35:43 - 00:35:44
我當然不可能

00:35:44 - 00:35:45
我要核實給付啊

00:35:45 - 00:35:46
核實理賠啊

00:35:47 - 00:35:48
這樣瞭解？

00:35:49 - 00:35:50
所以你說

00:35:50 - 00:35:55
所有的能生保險都沒有不當得利禁止法則的適用

00:35:55 - 00:35:56
是這樣嗎？

00:35:57 - 00:35:59
健康險、傷害險是什麼性質？

00:36:00 - 00:36:01
中間性保險

00:36:02 - 00:36:05
它的給付不是全部都是什麼？

00:36:06 - 00:36:10
它的給付不是全部都是定額給付，這樣瞭解沒？

00:36:11 - 00:36:14
私人給付，死亡給付是定額給付，沒錯嘛

00:36:14 - 00:36:16
可是他還有什麼給付？

00:36:17 - 00:36:19
他還有醫療費用給付

00:36:20 - 00:36:21
那是什麼性質？

00:36:23 - 00:36:25
這就是損失填補給付的性質啦

00:36:25 - 00:36:28
損失填補給付還是有什麼適用？

00:36:29 - 00:36:31
還是有不當得利禁止法則的適用

00:36:31 - 00:36:33
還是有損失填補原則的適用啊

00:36:33 - 00:36:34
這樣你不理解?

00:36:34 - 00:36:35
這是第一個例子

00:36:36 - 00:36:43
第二個例子是,我們說,兒童意外保險之喪葬費用給付

00:36:45 - 00:36:47
這要說明一下

00:36:47 - 00:36:48
說明一下

00:36:48 - 00:36:52
這涉及到這個107條之一

00:36:52 - 00:36:56
以及健康，以及這個傷害險的135條

00:36:56 - 00:36:59
準用107條之一的問題

00:37:00 - 00:37:03
好，那個詳細我們後面會講

00:37:04 - 00:37:06
那我告訴你，現在就是

00:37:08 - 00:37:13
這個，因為107條怎樣呢，107條啊，修正了很多次

00:37:14 - 00:37:14
前前後後

00:37:15 - 00:37:19
所以到底要適用哪一個時期的107

00:37:19 - 00:37:21
就是看他投保當下

00:37:22 - 00:37:22
來決定

00:37:23 - 00:37:24
來決定

00:37:24 - 00:37:25
所以你看下方呢

00:37:25 - 00:37:27
我們看一下這個例子喔

00:37:27 - 00:37:29
假設在民國98年間

00:37:29 - 00:37:30
98年間圈起來

00:37:31 - 00:37:32
那個時候的107

00:37:33 - 00:37:35
我跟你講一下它的內容

00:37:36 - 00:37:37
那個時候的107是

00:37:38 - 00:37:42
以未滿14歲之未成年為被保險人

00:37:43 - 00:37:45
所投保的壽險

00:37:45 - 00:37:47
所投保的傷害險

00:37:47 - 00:37:47
有沒有？

00:37:48 - 00:37:48
欸

00:37:49 - 00:37:50
只能保什麼給付？

00:37:50 - 00:37:52
只能保喪葬費用給付

00:37:53 - 00:37:57
喪葬費用給付以外的其餘死亡給付都是不能保的

00:37:57 - 00:37:58
都是不能保的

00:37:58 - 00:37:59
這樣瞭解

00:37:59 - 00:38:00
只能保喪葬費用給付

00:38:00 - 00:38:03
而喪葬費用給付那個時候最高保額

00:38:04 - 00:38:05
可以保200萬

00:38:06 - 00:38:06
這樣你懂嗎？

00:38:07 - 00:38:09
那個時期的107的規定

00:38:09 - 00:38:13
以未滿14歲之未成年為被保險人

00:38:13 - 00:38:15
所投保的壽險、傷害險

00:38:16 - 00:38:17
只有只能保什麼給付？

00:38:17 - 00:38:20
只能保喪葬費用給付

00:38:21 - 00:38:23
其他的死亡給付都不能保

00:38:24 - 00:38:25
而喪葬費用給付

00:38:26 - 00:38:29
最高的保險金額是可以保200萬

00:38:29 - 00:38:30
這樣懂喔？

00:38:30 - 00:38:30
好

00:38:30 - 00:38:31
那他就保了

00:38:32 - 00:38:32
保了

00:38:33 - 00:38:33
喪葬費用給付

00:38:34 - 00:38:35
然後保額就是200萬

00:38:35 - 00:38:36
OK?

00:38:36 - 00:38:37
好了

00:38:37 - 00:38:38
那有一天呢

00:38:38 - 00:38:42
乙在上學途中遭丁駕車過失撞死了

00:38:43 - 00:38:46
那因為他有保這個喪葬費用給付嘛

00:38:46 - 00:38:49
而且保到最高的上限200萬

00:38:49 - 00:38:51
所以保險公司就賠他200萬

00:38:52 - 00:38:53
但是我請問你啊

00:38:53 - 00:38:54
欸

00:38:54 - 00:38:57
假使在民事侵權行為的部分

00:38:57 - 00:38:59
可不可以對肇事者提告啊

00:38:59 - 00:39:03
去求償這個喪葬費

00:39:03 - 00:39:04
可不可以?

00:39:05 - 00:39:05
殯葬費

00:39:05 - 00:39:06
可以啊

00:39:06 - 00:39:08
法條是哪一條？

00:39:08 - 00:39:10
就是民法的侵權行為啊

00:39:10 - 00:39:10
不是嗎？

00:39:11 - 00:39:12
民法184啊

00:39:12 - 00:39:15
192的第一項

00:39:15 - 00:39:15
不是嗎？

00:39:19 - 00:39:21
無法清償於此

00:39:21 - 00:39:22
對不對？

00:39:22 - 00:39:24
對支出醫藥費之人也要負賠償責任嘛

00:39:24 - 00:39:25
對不對？

00:39:25 - 00:39:25
好

00:39:26 - 00:39:28
然後呢,保險是賠的嘛

00:39:28 - 00:39:33
之後呢,保險是可不可以主張保險法53條,主張什麼東西?

00:39:34 - 00:39:35
保險代位啊

00:39:37 - 00:39:38
保險代位瞭解?

00:39:39 - 00:39:40
哦

00:39:40 - 00:39:45
主張什麼呢？主張啊，欸，這個甲啊，對肇事者丁有沒有？

00:39:46 - 00:39:51
侵權，依照民法侵權行為的醫療費的損害賠償請求權有沒有？

00:39:51 - 00:39:53
要移轉給保險公司啦

00:39:54 - 00:39:56
由保險公司去代位求償

00:39:56 - 00:39:57
這樣理解？

00:39:57 - 00:39:58
哦，可不可以？

00:39:59 - 00:40:00
主張保險代位

00:40:01 - 00:40:01
哦

00:40:02 - 00:40:02
好了

00:40:03 - 00:40:07
那我們說啊,如果,如果依保險法的規定,我們來分析一下啊

00:40:08 - 00:40:12
保險法53條有規定保險代位

00:40:12 - 00:40:12
對吧?

00:40:13 - 00:40:16
而且53條照理說它規範的一個位置

00:40:17 - 00:40:19
是在保險法第二章保險契約

00:40:19 - 00:40:19
喔

00:40:21 - 00:40:23
這個第一節通則啊

00:40:23 - 00:40:26
43到54條之一裡面

00:40:26 - 00:40:26
瞭解？

00:40:27 - 00:40:28
喔,是關於保險學的通則

00:40:29 - 00:40:30
所以照理說應該可以適用在任何險嘛

00:40:31 - 00:40:32
不過,不過

00:40:33 - 00:40:36
在這個人身保險的部分,你看一下啊

00:40:37 - 00:40:39
這個103條

00:40:39 - 00:40:41
哦,受益的有名定

00:40:42 - 00:40:42
哦

00:40:42 - 00:40:44
人壽保險人

00:40:44 - 00:40:46
不得代位要保人

00:40:46 - 00:40:49
或者是受益人對第三人的請求權

00:40:49 - 00:40:50
哦

00:40:50 - 00:40:53
這個103我們叫做禁止代位的規定

00:40:54 - 00:40:56
那103在健康險的130

00:40:56 - 00:40:59
傷害險的135

00:40:59 - 00:41:01
年金險的135之4啦

00:41:02 - 00:41:04
都是有準用的

00:41:04 - 00:41:04
瞭解？

00:41:04 - 00:41:05
哦

00:41:05 - 00:41:09
所以，得到一個結果

00:41:10 - 00:41:13
就現行保險法的規定

00:41:13 - 00:41:16
財產保險可以代位

00:41:17 - 00:41:19
但是人生保險怎麼樣?

00:41:20 - 00:41:21
全面禁止代位

00:41:21 - 00:41:22
這樣瞭解沒?

00:41:23 - 00:41:25
壽險103禁止代位的規定嘛

00:41:26 - 00:41:27
健康險的130

00:41:27 - 00:41:29
傷害險的135

00:41:29 - 00:41:33
年金險的135之4也都有準用103

00:41:33 - 00:41:33
這樣理解？

00:41:34 - 00:41:36
所以就現行保險規定就是如此

00:41:36 - 00:41:36
好

00:41:37 - 00:41:38
那財產保險可以代位

00:41:38 - 00:41:40
人身保險都不能代位

00:41:40 - 00:41:45
這顯然就是基於財產保險、人身保險一刀切的結果嘛

00:41:47 - 00:41:48
理解?

00:41:48 - 00:41:52
因為我們現行保險法就是分財產人身嘛

00:41:53 - 00:41:56
財產有不當得利禁止法則的適用

00:41:56 - 00:41:56
對吧?

00:41:57 - 00:42:00
好,那人身保險就沒有不當得利的禁止法則適用嘛

00:42:01 - 00:42:04
所以才財產保險、人身保險這樣的分類一刀切

00:42:04 - 00:42:07
反應在保險代位也是如此嘛

00:42:07 - 00:42:10
財產保險可以代位,人身保險是禁止代位,懂嗎?

00:42:10 - 00:42:12
那本案是什麼保險講話?

00:42:15 - 00:42:18
本案是這個傷害險嘛

00:42:19 - 00:42:19
對吧?

00:42:19 - 00:42:20
是人身保險嘛

00:42:21 - 00:42:23
所以是不是屬於禁止代位那一邊？

00:42:23 - 00:42:23
沒錯嘛

00:42:24 - 00:42:24
禁止代位

00:42:25 - 00:42:28
可是啊，你仔細去思考，那對嗎？

00:42:29 - 00:42:31
雖然本案是傷害保險

00:42:32 - 00:42:33
是人生保險

00:42:33 - 00:42:36
可他所涉及的給付是什麼給付啊?

00:42:37 - 00:42:39
喪葬費用給付,不是嗎?

00:42:39 - 00:42:42
喪葬費用給付,你覺得它的性質為何?

00:42:43 - 00:42:46
喪葬費用給付的性質為何?

00:42:47 - 00:42:50
它是填補具體性的補償需要還是抽象性的補償需要啊?

00:42:52 - 00:42:58
這樣的損害,這樣的損失,可不可以用錢加以計算衡量啊?

00:43:00 - 00:43:05
你有沒有幫過這個親朋好友或參與他的後事啊?

00:43:06 - 00:43:07
有沒有?

00:43:07 - 00:43:11
那個禮儀公司的這些報價單收據啊

00:43:11 - 00:43:15
有沒有上面有沒有寫明什麼項目多少錢?

00:43:18 - 00:43:20
算那個金額都很誇張啊,很離譜啊,成本低到不行的低啊

00:43:22 - 00:43:24
可是都報很貴啊,不是嗎？

00:43:25 - 00:43:26
那個公司真的很壞

00:43:28 - 00:43:30
好,這邊要,他們這種行業是要小心喔

00:43:33 - 00:43:35
會有現世報，真的

00:43:36 - 00:43:38
我舉個例子啊，我舉例子啊

00:43:39 - 00:43:40
再來說如果才火葬有沒有？

00:43:41 - 00:43:42
火葬

00:43:42 - 00:43:43
那個棺材是不是就不重要？

00:43:45 - 00:43:45
為什麼不重要？

00:43:48 - 00:43:50
因為就要燒掉啊，不是嗎？

00:43:50 - 00:43:52
你那個棺材就人裝就好了，不是嗎？

00:43:52 - 00:43:54
因為就要燒掉了嘛，對不對？

00:43:55 - 00:44:03
所以他跟這個小孩嘛，因為如果死者是這個父母啊，對不對，跟小孩討論後事嘛，對不對？

00:44:04 - 00:44:08
那你這個問小孩，那棺材是要用普通還是比較好的，那小孩一定很務實嘛，因為要燒掉啊，不是嗎？

00:44:12 - 00:44:13
對不對，就普通就好了

00:44:14 - 00:44:16
欸，可是這個離公司這時候就說什麼？

00:44:16 - 00:44:16
欸

00:44:18 - 00:44:19
你有洗澡啊？

00:44:20 - 00:44:21
頭低一點，我沒洗澡都這樣啊

00:44:21 - 00:44:24
沒洗啦，沒洗啦，我跟你講，你有什麼阿伯啊、阿吉啊、阿姨啊，夠了喔

00:44:28 - 00:44:29
這樣啦，有底帶喔

00:44:29 - 00:44:30
你笑得沒關係吧

00:44:30 - 00:44:30
來來來

00:44:30 - 00:44:31
現在這些長輩都做好了,再重新問一次來

00:44:33 - 00:44:38
棺材用卡好啦,用普通的來

00:44:38 - 00:44:39
給我一點

00:44:40 - 00:44:40
來來來

00:44:41 - 00:44:42
洗澡都沒事後啊

00:44:43 - 00:44:46
都把它背起來看

00:44:47 - 00:44:48
阿你洗什麼啊？

00:44:50 - 00:44:52
不然普通有沒有？

00:44:53 - 00:44:56
是不是硬是把苦吞進去？

00:44:57 - 00:44:58
那變成什麼？

00:45:00 - 00:45:01
變成卡後

00:45:13 - 00:45:14
耶利斯德國剛啊

00:45:14 - 00:45:15
不要改我，對

00:45:15 - 00:45:16
很快，我覺得很快

00:45:17 - 00:45:17
好啦

00:45:18 - 00:45:24
那是不是都有那個價目表，都有那個價錢，對不對？

00:45:24 - 00:45:26
所以顯然是什麼性質啊？

00:45:26 - 00:45:26
填補什麼需要？

00:45:28 - 00:45:29
具體性的補償需要，不是嗎？

00:45:29 - 00:45:31
所以應該是什麼性質？

00:45:32 - 00:45:34
應該是損失填補給付啊

00:45:35 - 00:45:35
瞭解沒

00:45:37 - 00:45:40
那損失填補給付，照理說應該有什麼適用

00:45:41 - 00:45:45
是照理說，當他有不當得利禁止法則、損失填補原則的時候，當然啦

00:45:47 - 00:45:49
當然啊，你試想，我請問你

00:45:50 - 00:45:53
他傷勢費用的支出是不是就只有一份

00:45:54 - 00:45:56
如果現在保險是理賠了

00:45:58 - 00:46:05
之後他又可以依照民法的侵權行為，再跟肇事者再要一次醫藥費的損害賠償

00:46:05 - 00:46:10
他同一個傷勢費的支出，是不是獲得兩份的賠償

00:46:11 - 00:46:13
這樣不叫不當得利嗎

00:46:13 - 00:46:15
這樣不叫超額填補嗎

00:46:16 - 00:46:18
這樣你部理解我的意思

00:46:18 - 00:46:24
所以我們說啊,這個現行這些保險代位的規定啊,是不是規定得不精準

00:46:27 - 00:46:28
不夠精準嘛

00:46:29 - 00:46:29
對不對

00:46:30 - 00:46:34
他從財產保險，這樣一刀切嘛，認為財產保險可以代位

00:46:34 - 00:46:38
人身都不能代位，這是不對的，我們認為應該

00:46:43 - 00:46:46
是損失填補保險可以代位，定額給付保險不能代位

00:46:49 - 00:46:53
也就是你要把人身保險，這些禁止代位的規定呢

00:46:56 - 00:46:58
做目的性的限縮，只限人身保險的什麼給付

00:46:58 - 00:47:03
才是禁止代位講話，只限人生保險裡面的什麼給付

00:47:12 - 00:47:13
定額給付啦

00:47:14 - 00:47:16
才是禁止代位善意不理解

00:47:17 - 00:47:19
如果是人生保險裡面的什麼給付？

00:47:21 - 00:47:22
損失填補給付

00:47:22 - 00:47:23
瞭解？

00:47:23 - 00:47:26
人生保險不是全部的給付都是定額給付啦

00:47:26 - 00:47:30
人生保險的給付原則上是定額給付沒有錯

00:47:32 - 00:47:35
但是它也有例外是損失填補給付的啊

00:47:35 - 00:47:36
瞭解？

00:47:36 - 00:47:38
這個時候還是可以怎麼樣?

00:47:39 - 00:47:40
還是可以代位啦

00:47:40 - 00:47:41
了不瞭解?

00:47:42 - 00:47:43
講話

00:47:43 - 00:47:44
我剛才講什麼?

00:47:46 - 00:47:49
人壽保險這些禁止代位的規定嘛

00:47:50 - 00:47:52
應該做目的性的限縮

00:47:52 - 00:47:53
對不對?

00:47:53 - 00:47:56
只限什麼給付才是禁止代位?

00:47:57 - 00:47:58
定額給付

00:47:58 - 00:47:59
這樣瞭解？

00:47:59 - 00:48:04
但是如果人生保險裡面是什麼給付？

00:48:06 - 00:48:08
損失填補給付

00:48:09 - 00:48:12
則還是可以代位

00:48:12 - 00:48:14
瞭解不瞭解？

00:48:14 - 00:48:16
如本案的什麼保險

00:48:16 - 00:48:17
什麼給付？

00:48:17 - 00:48:20
本案的喪葬費用給付嘛

00:48:21 - 00:48:22
還是可以代位

00:48:22 - 00:48:23
這樣瞭解嗎？

00:48:23 - 00:48:25
我們可以再做一個練習題喔

00:48:26 - 00:48:27
喔

00:48:42 - 00:48:44
來，麻煩你看454頁

00:48:44 - 00:48:45
454來

00:48:47 - 00:48:48
下方的題目

00:48:48 - 00:48:53
甲以自己為被保險人向乙受險公司

00:48:54 - 00:48:58
投保實支實付型傷害醫療險保險

00:48:58 - 00:48:59
這是什麼性質？

00:49:00 - 00:49:00
醫療費用

00:49:00 - 00:49:03
而且他已經強調是實支實付的嘛

00:49:03 - 00:49:04
一定沒問題啊

00:49:04 - 00:49:05
一定是甚麼性質?

00:49:08 - 00:49:10
一定是損失填補起付,了不瞭解?

00:49:11 - 00:49:13
一定是損失填補起付,往下啊

00:49:14 - 00:49:20
今天假搭乘乙的便車,參加子女的婚禮啊

00:49:21 - 00:49:25
那因為丙開車不慎，導致甲嚴重受傷

00:49:26 - 00:49:34
扣除健保起付額後，乙尚需給付甲傷害醫療費用的保險金30萬

00:49:35 - 00:49:41
那乙在保險給付以後，就以這個保險屬於補償性質保險為由

00:49:41 - 00:49:44
改以保險法53條的規定

00:49:45 - 00:49:47
對肇事者丙，對不對？

00:49:48 - 00:49:51
駕駛丙主張代位求償，以對丙的請求主張有沒有道理，瞭解？

00:49:55 - 00:49:59
如果依照保險法的法條來看是不能代位嘛

00:49:59 - 00:50:00
因為本案是什麼保險？

00:50:05 - 00:50:08
傷害醫療險是屬於傷害保險啊，不是嗎？

00:50:09 - 00:50:09
對不對？

00:50:09 - 00:50:12
那那個性質是人身保險啊

00:50:13 - 00:50:16
那人身保險是不是禁止代位，就法條來看是沒有錯啊

00:50:17 - 00:50:19
人身保險都是禁止代位嘛

00:50:20 - 00:50:22
但是我們認為這是不是錯的？

00:50:22 - 00:50:23
當然是錯的啊

00:50:24 - 00:50:31
那是保險法又於它現行的分類，財產跟人生的分類嘛，而一刀切的結果嘛

00:50:33 - 00:50:34
但是這個分類不準嘛

00:50:36 - 00:50:37
瞭解？

00:50:37 - 00:50:38
我們認為

00:50:41 - 00:50:44
應該是人生保險裡面的什麼給付才是禁止代位？

00:50:46 - 00:50:47
定額給付才是，但是如果是人身保險的什麼給付？

00:50:51 - 00:50:53
損失填補給付，當然是可以代位嘛

00:50:54 - 00:50:57
否則我請問你，本案他總共醫療費用支出多少？

00:51:00 - 00:51:01
他支出多少啦？

00:51:02 - 00:51:03
他是不是支出30萬？

00:51:04 - 00:51:07
那如果保險公司賠了,以後他又可以找誰?

00:51:09 - 00:51:12
他又可以跟這個…餅嗎？

00:51:12 - 00:51:13
對不對?

00:51:14 - 00:51:16
侵權行為的行為人嘛,是不是?

00:51:17 - 00:51:20
依照侵權行為再求償醫療費30萬

00:51:20 - 00:51:23
那他是不是拿到double的賠償？

00:51:24 - 00:51:25
這樣不是不當得利？

00:51:26 - 00:51:27
這樣不是超額填補嗎？

00:51:28 - 00:51:29
這樣理解嗎？

00:51:29 - 00:51:31
所以我們認為

00:51:32 - 00:51:34
可不可以代位？

00:51:34 - 00:51:35
可以代位

00:51:36 - 00:51:37
這個就可以代位

00:51:38 - 00:51:39
了不瞭解？

00:51:40 - 00:51:41
好，講到這邊喔

00:51:42 - 00:51:44
好，所以我們說啊

00:51:44 - 00:51:47
現行保險法對於保險的分類

00:51:47 - 00:51:49
分為財產跟人身

00:51:49 - 00:51:50
是不準確的

00:51:50 - 00:51:51
瞭解？

00:51:51 - 00:51:53
所以這個分類重不重要？

00:51:54 - 00:51:55
不重要

00:51:55 - 00:51:56
因為它不夠準

00:51:56 - 00:51:56
瞭解？

00:51:57 - 00:51:58
啊

00:51:59 - 00:52:03
所以我們認為比較重要的分類是什麼分類？

00:52:03 - 00:52:04
麻煩你，第二種分類

00:52:09 - 00:52:13
麻煩你看198頁，198

00:52:14 - 00:52:19
是依照保險契約的保護內容來區分

00:52:20 - 00:52:23
依照保險契約的保護內容區分

00:52:23 - 00:52:26
可以將保險分為哪兩類？

00:52:26 - 00:52:32
可以將保險分為損失填補保險，或稱為損害保險

00:52:33 - 00:52:38
另外一種是定額給付保險，或稱為定額保險，瞭解嗎？

00:52:39 - 00:52:39
OK

00:52:40 - 00:52:40
好

00:52:43 - 00:52:45
那前者是填補什麼損害？

00:52:45 - 00:52:47
是具體的損害

00:52:48 - 00:52:51
也就是這個損害是可以用金錢計算衡量

00:52:52 - 00:52:52
喔

00:52:53 - 00:52:55
那後者呢，是填補抽象的損害

00:52:55 - 00:53:00
也就是這個損害是沒有辦法用金錢計算衡量，這樣瞭解？

00:53:01 - 00:53:05
所以所有的財產保險都是什麼保險？

00:53:06 - 00:53:11
沒有例外喔，所有的財產保險都是損失填補保險瞭解

00:53:12 - 00:53:15
但是，不是所有的人生保險

00:53:15 - 00:53:17
都是什麼保險

00:53:17 - 00:53:19
不是所有的人生保險

00:53:19 - 00:53:22
都是定額給付保險

00:53:22 - 00:53:23
這樣瞭解

00:53:24 - 00:53:27
人生保險只是原則上是什麼保險？

00:53:28 - 00:53:33
人壽保險只是原則上是定額給付保險，瞭解

00:53:34 - 00:53:37
但是它有沒有例外是損失填補保險？

00:53:37 - 00:53:38
有的啊

00:53:38 - 00:53:40
我們前面不是舉過例子嗎？

00:53:40 - 00:53:43
比如說醫療費用保[redacted] 啊

00:53:44 - 00:53:48
比如說喪葬費用給付的保險啊，不是嗎？

00:53:50 - 00:53:50
OK

00:53:51 - 00:53:52
好

00:53:52 - 00:53:53
第二個

00:53:55 - 00:53:56
區別的意義在哪裡？

00:53:56 - 00:53:58
區別是意義就是我們剛剛講的嘛

00:53:59 - 00:54:03
有沒有不當得利禁止法則，損失填補原則的適用瞭解

00:54:04 - 00:54:07
哦，這個我處理一下哦

00:54:08 - 00:54:10
這邊有個用語上的分歧哦

00:54:11 - 00:54:16
大陸法系喜歡習慣用不當得利禁止法則哦

00:54:16 - 00:54:19
或者你可以簡稱叫利得禁止法則

00:54:20 - 00:54:22
葉啟老師很喜歡講利得禁止啦

00:54:26 - 00:54:27
利得禁止

00:54:28 - 00:54:30
其實就是禁止不當得利，差不多意思啦

00:54:30 - 00:54:31
利得禁止

00:54:34 - 00:54:35
那英美法系叫做什麼原則？

00:54:37 - 00:54:41
英美法系叫做損失填補原則，principleofindemnity啦

00:54:42 - 00:54:49
所以從你寫的答案的用語就可以，他可以大概知道你大概是不是我的學生啊，這樣瞭解啊

00:54:50 - 00:54:50
好

00:54:51 - 00:54:54
那其實兩個內涵還是一樣啊，一樣啊

00:54:55 - 00:54:57
什麼叫損失填補原則？

00:54:57 - 00:55:01
保險起付的目的在於填補損失嗎？

00:55:01 - 00:55:03
所以不可以超額填補嗎？

00:55:03 - 00:55:05
那這樣不就是禁止不當得利？

00:55:05 - 00:55:07
其實意思都一樣啊，瞭解？

00:55:07 - 00:55:08
懂喔？

00:55:09 - 00:55:16
損失填補原則的意思是保險起付的目的在幹嘛？

00:55:16 - 00:55:18
在填補損失，所以不可以超額填補嗎？

00:55:18 - 00:55:20
那不就是禁止不當得利，這樣理解？

00:55:20 - 00:55:20
OK喔

00:55:20 - 00:55:20
好

00:55:20 - 00:55:22
所以確定一次喔

00:55:22 - 00:55:25
如果是損失填保險，就會有什麼適用？

00:55:26 - 00:55:30
就會有不當得利禁止法則、損失填補原則適用，對吧？

00:55:31 - 00:55:33
反之如果是定額給付保險呢？

00:55:34 - 00:55:40
就沒有利得禁止原則，就沒有損失填補原則的適用，懂嗎？

00:55:41 - 00:55:41
OK

00:55:41 - 00:55:41
好

00:55:42 - 00:55:44
這是通說哦，通說哦

00:55:44 - 00:55:50
認為保險最重要，最有意義的分類就是這個分類

00:55:51 - 00:55:55
財產跟人生現行保險法對保險的分類是不重要

00:55:55 - 00:55:56
的懂嗎？

00:55:56 - 00:55:58
這個分類才是最重要的，懂嗎？

00:55:58 - 00:56:00
就是把保險分為什麼保險？

00:56:02 - 00:56:04
損失填補跟定額給付，瞭解？

00:56:04 - 00:56:04
好

00:56:05 - 00:56:06
那下面有個問題啦

00:56:06 - 00:56:07
就是呢，好

00:56:08 - 00:56:09
那我們要怎麼去貫徹啊？

00:56:11 - 00:56:16
這個不當得利禁止法則如何貫徹的損失填補原則，怎麼貫徹？

00:56:16 - 00:56:17
我們說啊

00:56:18 - 00:56:19
具體的方法有三，看起來啊

00:56:19 - 00:56:20
看出，看一下哦，具體的方法哦

00:56:23 - 00:56:24
有三，哪三個？

00:56:24 - 00:56:25
第一個

00:56:25 - 00:56:27
就是超額保險禁止

00:56:28 - 00:56:30
第二個就是複保險禁止

00:56:31 - 00:56:32
第三個就是保險代位

00:56:33 - 00:56:34
剛剛有提到保險代位嗎？

00:56:34 - 00:56:39
那個就是屬於防止不當得利的具體的方法，瞭解？

00:56:39 - 00:56:40
保險代位

00:56:41 - 00:56:42
沒錯吧？

00:56:43 - 00:56:46
已經從保險是拿到一個醫療費用的給付了,如果針對醫療費用的損害還可以在民法侵權行為跟肇事者再求償的話

00:56:51 - 00:56:55
那你同一筆醫療費用的支出不是拿回兩份了嗎

00:56:56 - 00:57:01
那這樣不就不當得利差額賠償,所以當然也要歸算你的保險單位嘛

00:57:01 - 00:57:05
之後在代位求償應該由保險公司來做，而不是由被保險人需要嘛

00:57:06 - 00:57:06
OK

00:57:07 - 00:57:08
懂了沒

00:57:08 - 00:57:12
所以講話喔，我們要貫徹損失填補原則

00:57:13 - 00:57:18
貫徹不當得利禁止法則，具體的方法有哪三個

00:57:20 - 00:57:21
保險代位

00:57:22 - 00:57:25
超額保險禁止、複保險禁止，瞭解

00:57:25 - 00:57:27
OK，好，參考一下了喔

00:57:28 - 00:57:32
來，接下來我們要看下方喔，199頁啦

00:57:32 - 00:57:36
第三種分類呢，是依照保險利益的性質

00:57:37 - 00:57:40
依照保險利益的性質

00:57:40 - 00:57:43
我們又可以把損害保險

00:57:44 - 00:57:46
也就是損失填補保險喔

00:57:47 - 00:57:48
又把它分為哪兩種

00:57:50 - 00:57:56
藉由保險利益的性質，我們可以把損害保險損失填補保險，有沒有

00:57:56 - 00:58:00
再把它分為積極保險跟消極保險，OK

00:58:02 - 00:58:02
好

00:58:02 - 00:58:06
其實這個保險的分類喔，這一種喔

00:58:07 - 00:58:12
依照保險力的性質來分為積極保險，保險性很重要

00:58:13 - 00:58:13
OK

00:58:14 - 00:58:14
其實是非常重要的喔

00:58:14 - 00:58:14
好

00:58:15 - 00:58:17
只是很多人會忽略這個分類喔

00:58:20 - 00:58:20
好

00:58:20 - 00:58:21
其實蠻重要的喔

00:58:22 - 00:58:22
哦

00:58:22 - 00:58:29
那我們就把這兩種保險的保險力的內涵說明一下，你就懂了喔

00:59:31 - 00:59:32
積極保險啊

00:59:32 - 00:59:36
指的是要保險人對一個積極有利的地位所具有的關係

00:59:37 - 00:59:40
那這個關係在投保時已經建立起來

00:59:41 - 00:59:42
那它是在事故發生時啊

00:59:42 - 00:59:47
因為這個關係被破壞而遭受損失啊

00:59:47 - 00:59:49
這個叫做積極保險

00:59:50 - 00:59:51
積極保險

00:59:52 - 00:59:53
舉例來講

00:59:53 - 00:59:54
舉例來講

00:59:55 - 00:59:56
欸

00:59:56 - 00:59:57
我們說啊

00:59:57 - 00:59:59
像這個汽車保險

01:00:00 - 01:00:01
或者住宅火險

01:00:01 - 01:00:02
有沒有？

01:00:03 - 01:00:03
欸

01:00:04 - 01:00:05
它就是典型的積極型保險嘛

01:00:05 - 01:00:06
對不對？

01:00:08 - 01:00:08
欸

01:00:08 - 01:00:09
也就是說啊

01:00:09 - 01:00:10
這個

01:00:13 - 01:00:14
你希望有汽車

01:00:15 - 01:00:18
有房屋還是你不希望有汽車有房屋?

01:00:19 - 01:00:22
你說正常的時候我當然是希望有汽車有房屋

01:00:22 - 01:00:24
但是繳稅的時候有沒有

01:00:25 - 01:00:27
汽車要這個燃料稅啊

01:00:27 - 01:00:27
牌照稅啊

01:00:28 - 01:00:30
房屋要有這個房屋稅

01:00:30 - 01:00:30
地價稅的時候

01:00:30 - 01:00:32
就不想要汽車房屋

01:00:32 - 01:00:32
對不對?

01:00:33 - 01:00:33
好啦

01:00:34 - 01:00:34
欸

01:00:34 - 01:00:37
這個汽車房屋當然是這個五子登科啊

01:00:37 - 01:00:38
對吧

01:00:38 - 01:00:40
五子登科其中的那兩個子嘛

01:00:40 - 01:00:41
對不對

01:00:41 - 01:00:42
車子房子

01:00:43 - 01:00:46
所以當然這是一個積極有利的地位嘛

01:00:46 - 01:00:47
是不是？

01:00:48 - 01:00:48
好

01:00:48 - 01:00:51
那投保時這個關係有建立起來

01:00:51 - 01:00:53
那事故發生的時候怎麼樣？

01:00:54 - 01:00:56
當車子毀損啊

01:00:56 - 01:00:58
房子遭遇火災啊

01:00:59 - 01:01:00
有毀損

01:01:00 - 01:01:01
對不對？

01:01:01 - 01:01:04
這個關係被破壞而遭受損失

01:01:04 - 01:01:04
這樣理解

01:01:05 - 01:01:05
OK

01:01:05 - 01:01:06
好

01:01:06 - 01:01:07
那積極保險有什麼特色？

01:01:07 - 01:01:12
積極保險的特色就是可以確定保險價值

01:01:12 - 01:01:14
積極保險的特色啊

01:01:14 - 01:01:15
就是可以

01:01:15 - 01:01:18
可以確定保險價值

01:01:33 - 01:01:34
可以確定保險價值嗎？

01:01:35 - 01:01:35
怎麼確定？

01:01:37 - 01:01:41
汽車多少錢、房子多少錢啊，不是嗎？

01:01:42 - 01:01:43
這樣可以確定保險價值啊

01:01:44 - 01:01:45
行不行？

01:01:45 - 01:01:47
好，那反觀消極保險

01:02:28 - 01:02:33
欸，它指的是要保險人對一個消極不利的地位所具有的關係

01:02:33 - 01:02:36
這個關係在投保時沒有建立

01:02:36 - 01:02:41
它是事故發生時關係建立而遭受損失

01:02:41 - 01:02:43
這叫做消極保險啊

01:02:53 - 01:02:54
你說

01:02:54 - 01:02:57
你們舉例啊，消極保險有點難理解啊，來來來

01:02:58 - 01:03:01
第一種就是所謂的費用性保險

01:03:03 - 01:03:05
費用性保險就是消極保險

01:03:07 - 01:03:08
expense

01:03:10 - 01:03:11
insurance

01:03:14 - 01:03:15
費用性保險

01:03:16 - 01:03:18
我剛剛有講到什麼費用性保險？

01:03:18 - 01:03:20
有啊，我剛剛講了兩個費用欸，哪兩個費用？

01:03:22 - 01:03:23
醫療費用啊

01:03:24 - 01:03:25
還有什麼？

01:03:25 - 01:03:27
喪葬費用啊，不是嗎？

01:03:30 - 01:03:33
因為你希望支出醫療費用還是喪葬費用嗎？

01:03:33 - 01:03:34
你希望支出嗎?

01:03:35 - 01:03:37
誰希望啊，是不是？

01:03:37 - 01:03:41
所以你的醫療費用支出是不是對你來講是一個消極不利的地位？

01:03:42 - 01:03:42
對吧？

01:03:43 - 01:03:44
所以在投保時怎樣？

01:03:44 - 01:03:45
關係沒有建立嘛

01:03:46 - 01:03:49
你是健康寶寶，沒有生病沒有意外，是不是？

01:03:50 - 01:03:52
是投保後關係建立嘛

01:03:52 - 01:03:55
你發生車禍，需要支出醫療費嘛

01:03:56 - 01:03:58
車禍受傷需要支出醫療費

01:03:58 - 01:04:01
所以是因為關係建立而遭受損失,不是嗎?

01:04:02 - 01:04:03
這樣瞭解?

01:04:03 - 01:04:04
OK

01:04:05 - 01:04:07
那消極保險的特色是什麼?

01:04:08 - 01:04:13
消極保險的特色是無法確定保險價值

01:04:13 - 01:04:17
這很重要喔，無法確定保險價值

01:04:31 - 01:04:33
沒有辦法確定保險價值

01:04:38 - 01:04:40
你說為什麼不行？

01:04:40 - 01:04:40
可以啊

01:04:42 - 01:04:42
對不對？

01:04:43 - 01:04:48
這一次車禍意外受傷，我需要支出10萬塊的醫療費，這就是保險價值就是10萬嗎？

01:04:51 - 01:04:52
你確定嗎？

01:04:53 - 01:04:54
你確定嗎？

01:04:55 - 01:04:59
你這一次車禍受傷需要支出10萬塊的醫療費，是不是這一次事故的損失額是10萬？

01:05:06 - 01:05:08
而不是保險價值就是10萬吧？

01:05:11 - 01:05:14
醫療費用保險的保險價值無法確定嗎？

01:05:15 - 01:05:16
為什麼無法確定？

01:05:16 - 01:05:20
因為你是保一個將來可能需要支出的醫療費用嗎？

01:05:21 - 01:05:24
將來可能需要支出醫療費用嗎？

01:05:25 - 01:05:26
這可以確定嗎？

01:05:26 - 01:05:27
告訴我

01:05:28 - 01:05:29
你有水晶球嗎？

01:05:30 - 01:05:34
你知道你將來一直到你走的時候，需要支出多少醫療費，你知道嗎？

01:05:39 - 01:05:42
有沒有你這個年輕的時候作惡多端？

01:05:44 - 01:05:45
老的時候怎麼樣？

01:05:47 - 01:05:47
報應

01:05:50 - 01:05:53
躺在怎樣病床一躺20年

01:05:57 - 01:06:00
是要支出一大筆的醫療費

01:06:01 - 01:06:04
但是有沒有可以平常多做善事？

01:06:05 - 01:06:07
所以走的時候是心肌梗塞

01:06:09 - 01:06:10
開掉啊

01:06:10 - 01:06:10
有嗎？

01:06:10 - 01:06:11
心肌梗塞一下就走了

01:06:15 - 01:06:16
你聽得懂我的意思了

01:06:17 - 01:06:21
所以醫療費用保險保的是一個將來可能需要支出的醫療費嗎？

01:06:22 - 01:06:24
那這是不是永遠都是一個問號？

01:06:25 - 01:06:26
沒有人有水晶球嗎？

01:06:28 - 01:06:28
理解唄

01:06:29 - 01:06:33
那至於你這是車禍意外需要支出10萬塊的醫療費，這是什麼概念講法？

01:06:37 - 01:06:40
是這是事故的損失額是10萬嘛

01:06:41 - 01:06:44
這跟如同積極保險，你保一個車體損失險嘛

01:06:45 - 01:06:47
這一次的擦撞你需要支出10萬塊的什麼？

01:06:48 - 01:06:49
修車費嘛

01:06:49 - 01:06:51
那是不是也是這一次事故的什麼？

01:06:53 - 01:06:56
這是事故的損失額是10萬嘛

01:06:57 - 01:06:58
並不是保險

01:06:58 - 01:06:59
價值是10萬嘛

01:07:00 - 01:07:01
理解唄

01:07:02 - 01:07:02
懂喔

01:07:04 - 01:07:04
OK

01:07:05 - 01:07:08
你說消極保險就只有一個費用性保險嘛,也不是哦

01:07:08 - 01:07:11
還有一種也是消極保險,叫做什麼？

01:07:13 - 01:07:14
責任保險

01:07:15 - 01:07:17
責任保險也是消極保險

01:07:19 - 01:07:22
liabilityinsurance,責任保險

01:07:26 - 01:07:27
來請問你

01:07:28 - 01:07:33
比如說你剛買汽車出保，強制險以外又保一個任意汽車第三責任險嗎？

01:07:34 - 01:07:35
來請教你

01:07:37 - 01:07:42
這個肇事者你希望背還是不希望背肇事責任？

01:07:44 - 01:07:46
當然誰要背肇事責任啊，對不對？

01:07:46 - 01:07:48
肇事賠償者照者

01:07:49 - 01:07:49
當然

01:07:49 - 01:07:53
所以這個照者當然對你來講是一個消極不利的地位嘛

01:07:54 - 01:07:56
投保時沒有關係建議嘛

01:07:57 - 01:08:01
而是事故發生嘛，你真的恍惚開車撞傷行人嘛，有沒有？

01:08:02 - 01:08:05
需要對行人負肇事賠償責任嗎？

01:08:05 - 01:08:09
所以你是因為事故發生關係建立而造成的損失，對吧？

01:08:10 - 01:08:12
那責任保險我請問你，你可以確定保險價值嗎？

01:08:16 - 01:08:17
不知道

01:08:17 - 01:08:18
誰知道啊？

01:08:18 - 01:08:19
沒人知道啊

01:08:19 - 01:08:21
因為他保了一個保的是什麼東西？

01:08:22 - 01:08:27
你將來可能需要付的帳者嘛

01:08:29 - 01:08:31
那是永遠是一個未知數嘛

01:08:32 - 01:08:32
對不對?

01:08:33 - 01:08:38
那，至於這一次不小心開車撞傷行人，需要賠行人10萬塊有沒有？

01:08:39 - 01:08:42
只是這一次事故的，額，講話

01:08:44 - 01:08:48
只是你這一次事故的損失額是10萬

01:08:49 - 01:08:51
並不是這個責任保險的保險價值就是10萬塊

01:08:51 - 01:08:53
這樣理不理解？

01:08:54 - 01:08:55
所以消保險有什麼特色講法?

01:08:57 - 01:09:01
無法確定保險價值,這樣瞭解?

01:09:02 - 01:09:06
所以積極保險跟消極保險的區別實益,麻煩你看200頁

01:09:07 - 01:09:09
它的區別實益何在?

01:09:10 - 01:09:15
區別實益就是防止不當得利的這個具體的方法不是有三個嗎?

01:09:16 - 01:09:21
保險代位、互保險禁止、超額保險禁止有沒有？

01:09:21 - 01:09:26
如果是積極保險，三個都可以用

01:09:27 - 01:09:31
但是如果是消極保險，就只能適用保險代位

01:09:33 - 01:09:37
他沒有辦法適用互保險禁止跟超額保險禁止

01:09:39 - 01:09:42
這個概念我們後面講到互保險會用到

01:09:43 - 01:09:46
為什麼超保險後面兩個不能用?

01:09:46 - 01:09:47
原因很簡單

01:09:48 - 01:09:57
因為超保險跟負保險都跟什麼有關,都跟保險價值有關嘛

01:09:59 - 01:10:02
什麼叫超額保險?76條

01:10:03 - 01:10:11
是指保險金額超過什麼?保險金額超過保險標的的價值嘛,保險價值嘛

01:10:13 - 01:10:14
那消保險沒辦法確定什麼概念?

01:10:15 - 01:10:18
他沒有辦法確定保險價值啊

01:10:18 - 01:10:20
這樣瞭解?啊負保險嘛是趕快啊

01:10:21 - 01:10:23
因為負保險的要件

01:10:23 - 01:10:28
是所有保險契約合計的保險金額啊，超過什麼東西？

01:10:31 - 01:10:33
超過保險價值啊，再瞭解？

01:10:36 - 01:10:43
但是消息保險，他就沒有辦法確定保險價值，再瞭解，所以他也沒有辦法適用副保險

01:10:43 - 01:10:44
理解沒？

01:10:47 - 01:10:47
懂喔？

01:10:48 - 01:10:52
懂喔，其實這個區別喔，在保險上的區別其實蠻重要的

01:10:55 - 01:11:01
這個對你這個整個保險的觀念是有大大的提升喔

01:11:03 - 01:11:06
保險有什麼種類啊，你告訴我，什麼是保險呢？

01:11:07 - 01:11:11
費用性保險跟什麼？責任保險

01:11:12 - 01:11:14
他們是典型的消費型保險

01:11:16 - 01:11:19
消費型保險沒有辦法確定保險價值，瞭解？

01:11:20 - 01:11:24
所以他就沒有辦法去適用什麼複保險禁止啦

01:11:25 - 01:11:27
超額保險禁止就沒辦法用

01:11:31 - 01:11:32
他只能用保險代位

01:11:34 - 01:11:34
這樣理解了喔

01:11:37 - 01:11:38
OK

01:11:39 - 01:11:39
好

01:11:40 - 01:11:41
那我們休息一下喔

01:11:44 - 01:11:45
我們繼續上課喔，我們講到這個200頁的部分喔

01:11:49 - 01:11:49
欸

01:11:53 - 01:11:58
再來我們是依照保險標的的價值是不是事先與確定啊

01:11:58 - 01:12:00
來做一個區分喔

01:12:01 - 01:12:01
喔

01:12:02 - 01:12:06
那依照這樣的一個保險標的的價值是否先與確定喔

01:12:07 - 01:12:13
可以將保險分為所謂的不定值保險跟定值保險，OK

01:12:13 - 01:12:14
喔

01:12:15 - 01:12:19
所謂的不定值保險就是呢，在投保的時候呢

01:12:20 - 01:12:23
好，並沒有先確定保險標的的價值

01:12:24 - 01:12:24
喔

01:12:25 - 01:12:32
而是要等到呢，事故發生時，再去確定保險價值

01:12:32 - 01:12:33
計算保險價值

01:12:34 - 01:12:34
哦

01:12:35 - 01:12:39
然後呢,藉此來計算損失,確定理賠金額

01:12:40 - 01:12:41
這叫不定值保險

01:12:42 - 01:12:46
這個你可以參考保險法第50條的第二項

01:12:46 - 01:12:46
OK

01:12:47 - 01:12:48
好

01:12:49 - 01:12:53
那另外呢，定值保險，定值保險

01:12:53 - 01:12:53
啊

01:12:54 - 01:13:03
是在保險契約訂立時就已經先確定約定好保險標的的一個價值

01:13:04 - 01:13:09
所以呢，之後呢，在事故發生時呢，就不用再去估價了

01:13:10 - 01:13:18
啊,就是直接呢,依照所約定的保險價值啊

01:13:19 - 01:13:22
直接來計算損失,確定理賠金額的

01:13:23 - 01:13:24
OK

01:13:25 - 01:13:25
好

01:13:26 - 01:13:28
那這個

01:13:34 - 01:13:40
你可以參考201頁，定值保險、不定值保險的區別實益

01:13:40 - 01:13:45
也就是在事故發生時呢，到底還要不要去估價？

01:13:45 - 01:13:46
喔

01:13:48 - 01:13:51
如果是定值保險

01:13:52 - 01:13:55
在事故發生時就還要再估價

01:13:56 - 01:13:56
啊

01:13:58 - 01:14:04
藉此來確定保險價值，然後計算損失，確定理賠金額

01:14:05 - 01:14:07
那如果是定時保險

01:14:08 - 01:14:14
在投保的時候呢，就已經約定保險價值了

01:14:15 - 01:14:18
所以事故發生時就不用再估價了

01:14:18 - 01:14:25
而是直接以約定的保險價值來計算損失，確定理賠金額

01:14:26 - 01:14:27
這樣瞭解嗎？

01:14:27 - 01:14:28
OK

01:14:29 - 01:14:35
所以由此可以得知，定值不定值保險呢，只有在什麼險於這個分類

01:14:37 - 01:14:43
只有在損失填補保險啊，才會有定值跟不定值的分類

01:14:44 - 01:14:46
定額給付保險

01:14:50 - 01:14:54
在理論上就沒有定值跟不定值之分

01:14:54 - 01:14:55
OK

01:14:56 - 01:14:59
這個觀念你要建立一下

01:15:00 - 01:15:02
因為很多人會誤會啦

01:15:03 - 01:15:06
認為定額保險就是定值保險

01:15:07 - 01:15:11
為什麼很多人會誤認說定額保險就是定值保險呢？

01:15:12 - 01:15:14
因為兩個都有什麼字？

01:15:16 - 01:15:17
都有定這個字在那裡

01:15:19 - 01:15:21
所以有人會誤會啦

01:15:21 - 01:15:23
說定額保險就是定值保險啦

01:15:23 - 01:15:25
但是這是很明顯的錯誤啦

01:15:26 - 01:15:27
我舉個例子就懂了

01:15:28 - 01:15:29
你看啊

01:15:30 - 01:15:32
比如說你去投保死亡保險

01:15:34 - 01:15:35
100萬了

01:15:36 - 01:15:38
那死亡保險是不是定額保險？

01:15:38 - 01:15:38
是嘛

01:15:39 - 01:15:39
對不對？

01:15:40 - 01:15:45
你死亡保險100萬，那意思就是當被保險人死亡就是賠100萬嘛

01:15:46 - 01:15:46
所以

01:15:47 - 01:15:48
他是定額保險嘛,那他就是定

01:15:48 - 01:15:48
值保險嗎?

01:15:50 - 01:15:52
如果定額保險就是定值保險,那等於

01:15:54 - 01:15:55
你在投保的時候呢,是不是就已經跟

01:15:55 - 01:15:59
保險公司約定好，你的命值多少？

01:16:02 - 01:16:04
100萬啊，因為你說定額保險就是定值保險嘛

01:16:05 - 01:16:11
那你投保死亡險100萬，不就等於跟保險公司已經約定好保險價值100萬嗎？

01:16:13 - 01:16:14
可是生命是無價的啊，不是嗎？

01:16:17 - 01:16:18
瞭解

01:16:18 - 01:16:20
所以定額保險絕對不是定值保險

01:16:21 - 01:16:26
定值不定值基本上只有在什麼險才有這樣的分類？

01:16:27 - 01:16:29
只有在損失填補保險嘛

01:16:31 - 01:16:38
因為損失填補保險才有在事故發生時要計算損失確定理賠金額的問題嘛

01:16:39 - 01:16:39
對不對？

01:16:39 - 01:16:42
那定值不定值的差別就是

01:16:42 - 01:16:43
到底是事故發生時

01:16:43 - 01:16:46
是以實際的價值計算損失

01:16:46 - 01:16:47
確定理賠金額

01:16:47 - 01:16:49
還是以約定的價值

01:16:49 - 01:16:51
來計算損失確定理賠

01:16:51 - 01:16:52
對吧？

01:16:52 - 01:16:56
那至於定額保險，它是保多少就是賠多少的啊

01:16:57 - 01:17:04
定額保險根本就沒有需要在事故發生時去計算損失確定理賠金額啊

01:17:04 - 01:17:05
這樣理解嗎？

01:17:06 - 01:17:10
所以定額保險就沒有定值不定值的分類

01:17:12 - 01:17:14
所以我們看一下後方啊

01:17:14 - 01:17:15
後方

01:17:16 - 01:17:16
這個

01:17:17 - 01:17:19
206頁啊

01:17:19 - 01:17:20
206頁有沒有?

01:17:22 - 01:17:23
206頁下方

01:17:23 - 01:17:27
保險法有關定值保險的下列規定有無不當之處啊？

01:17:27 - 01:17:29
如果有要如何修正？

01:17:29 - 01:17:33
像這種比較論說型的一個考題啊

01:17:33 - 01:17:38
絕對是要你對這個相關的條文要提出一些批評嘛

01:17:38 - 01:17:41
絕對不是要你對這些條文幹嘛？

01:17:42 - 01:17:43
歌功頌德，這是不可能的

01:17:43 - 01:17:45
不是叫你按讚的

01:17:46 - 01:17:48
好，所以我們看一下第一個是50條有沒有？

01:17:49 - 01:17:56
50條啊，它就是定值保險、不定值保險的基本定義的條文

01:17:57 - 01:17:58
那就內容來講有沒有錯？

01:17:58 - 01:18:00
內容來講怎麼會有錯呢？不會有錯啊

01:18:01 - 01:18:03
那你說50條的問題在哪裡？

01:18:03 - 01:18:07
50條的問題啊，是在於它規範的位置

01:18:08 - 01:18:09
它規範的位置在哪裡呢？

01:18:10 - 01:18:15
它規範的位置是在保險法第二章保險契約第一節通則

01:18:15 - 01:18:16
通則裡面

01:18:17 - 01:18:20
43到54之一裡面是不是?

01:18:21 - 01:18:23
那規範在保險契約的通則

01:18:23 - 01:18:25
是不是讓人會以為啊

01:18:26 - 01:18:31
是不是所有的保險啊，都可以有定值跟不定值的分類，對不對？

01:18:32 - 01:18:36
但是其實我們剛剛講了，定時不定時保險，基本上只有在什麼險有這種分類？

01:18:38 - 01:18:42
只有在損失填補保險，只有在財產保險才有這個概念嘛

01:18:43 - 01:18:46
在這個定額給付保險，人生保險就沒有這個分類，懂嗎？

01:18:47 - 01:18:55
所以我們認為啊，50條其實應該把它移到什麼，移到跟73條做合併

01:18:56 - 01:19:02
因為73條是定值保險,不定值保險的這個理賠的一個計算的規定

01:19:03 - 01:19:07
所以重點其實不是50條,重點其實是73條

01:19:08 - 01:19:08
好

01:19:08 - 01:19:09
因為

01:19:09 - 01:19:16
真正他這個計算損失理賠金額的計算是要看73條

01:19:16 - 01:19:20
所以我們是認為50條，因為它規範的位置有問題嘛

01:19:20 - 01:19:23
所以其實它可以移列到73

01:19:24 - 01:19:25
因為73條是對的啦

01:19:25 - 01:19:27
因為73條是活期型的規定

01:19:28 - 01:19:28
對不對？

01:19:29 - 01:19:32
然後73條再依照82之1的第一項

01:19:32 - 01:19:37
這個規定是在火災保險以外的其他的財產保險都可以準用嘛

01:19:38 - 01:19:39
那這樣規定位置就對了

01:19:39 - 01:19:42
因為財產還有定值不定值的分類嘛

01:19:42 - 01:19:45
人身保險就沒有定值不定值的分類瞭解

01:19:46 - 01:19:51
那合併到73條，意思就是前面先做定值不定值保險的定義嘛

01:19:52 - 01:19:54
然後後面再接下去規定

01:19:54 - 01:19:54
哦

01:19:55 - 01:19:57
那這個事故發生時

01:19:57 - 01:20:01
要如何計算損失，確定理賠金額啊，有沒有？

01:20:02 - 01:20:04
舉例來講啊，像這個

01:20:05 - 01:20:08
73條的這個第三項嘛，對不對，這是一個不定值保險的一個計算損失理賠的規定，好不好？

01:20:15 - 01:20:20
那前面他就可以先寫啊，50條整併到73條第三項，對不對？

01:20:21 - 01:20:23
說不定值保險是什麼？

01:20:24 - 01:20:32
不定值保險啊，是在這個事故發生時，有沒有，要去計算保險價值，對不對？

01:20:33 - 01:20:38
然後呢,事故發生時呢,三個以實際的價值為標準,來計算賠償

01:20:38 - 01:20:39
OK

01:20:39 - 01:20:43
所以就可以載明跟73條做一個合併

01:20:44 - 01:20:46
但理解嗎?這是50條的問題

01:20:47 - 01:20:49
講一次來,50條內容有沒有問題?

01:20:50 - 01:20:55
50條內容沒有問題，因為它定時不定值是保險的基本定義

01:20:56 - 01:20:59
但是他可能問題是規範的位置錯了

01:20:59 - 01:21:02
要規範在保險區的通則

01:21:03 - 01:21:05
會容易讓它誤會了

01:21:06 - 01:21:09
說所有的保險都可以分定值不定值，其實不然

01:21:10 - 01:21:10
OK

01:21:11 - 01:21:12
好，你們參考一下

01:21:13 - 01:21:14
好了

01:21:14 - 01:21:15
那回到200頁

01:21:16 - 01:21:16
200頁

01:21:21 - 01:21:25
那你覺得這種財產保險原則上應該是不定值還是定值啊？

01:21:27 - 01:21:28
哪一個是原則？

01:21:29 - 01:21:30
我舉個例子你就懂了

01:21:31 - 01:21:32
長榮海運有沒有？

01:21:33 - 01:21:37
他最近造了很多新的貨櫃船

01:21:39 - 01:21:45
那假設這一艘新的貨櫃船要下水，舉行下水典禮

01:21:46 - 01:21:47
當然要保險嘛，對不對？

01:21:50 - 01:21:53
所以假設這艘船市值是10億

01:21:54 - 01:21:56
然後就要去投保

01:21:56 - 01:21:57
這個

01:21:58 - 01:22:00
傳播保險，船體險

01:22:01 - 01:22:03
那保險金額就是10億，對不對？

01:22:04 - 01:22:04
嗯

01:22:05 - 01:22:06
那

01:22:06 - 01:22:07
這個

01:22:08 - 01:22:11
假設三個月以後發生了海難啊

01:22:13 - 01:22:15
船沉了或沒了，船沉了

01:22:16 - 01:22:20
那三個月後發生海難的時候呢

01:22:20 - 01:22:23
這艘船因為折舊的關係啦

01:22:23 - 01:22:27
所以市值只剩9億5千萬

01:22:28 - 01:22:29
9億5千萬

01:22:29 - 01:22:29
啊

01:22:30 - 01:22:30
好了

01:22:31 - 01:22:33
如果當初投保船體險啊

01:22:34 - 01:22:37
是不定值保險的方式來投保的話呢

01:22:38 - 01:22:43
那事故發生時依照這73條的第三項的規定

01:22:45 - 01:22:47
是按照實際價值為標準計算賠償嗎，是不是？

01:22:48 - 01:22:53
所以就會用9億5千萬計算損失，所以船沉的損失就是9億5千萬，有沒有？

01:22:54 - 01:22:56
但是凡是如果當初投保的時候呢

01:22:57 - 01:23:01
它是用定值保險的方式投保

01:23:01 - 01:23:05
也就是投保時就先約定這艘船的市價是10億

01:23:07 - 01:23:07
啊

01:23:08 - 01:23:08
那

01:23:09 - 01:23:12
這個定值保險在事故發生時

01:23:12 - 01:23:12
它

01:23:12 - 01:23:15
它的計算損失依照73條第二項嗎？

01:23:16 - 01:23:17
是按照什麼？

01:23:17 - 01:23:20
是按照約定的價值為標準計算賠償

01:23:23 - 01:23:26
也就是還是用幾億來計算損失？

01:23:26 - 01:23:27
10億

01:23:28 - 01:23:31
雖然實際上船因為折舊的關係

01:23:31 - 01:23:32
市價只剩9億5千萬

01:23:33 - 01:23:35
但是還是用10億來算損失

01:23:35 - 01:23:39
因為他船沉的是全損嘛，所以認定損失10億來處理

01:23:40 - 01:23:43
所以哪個是具，哎，這個什麼？

01:23:43 - 01:23:43
啊

01:23:45 - 01:23:48
是來以實際的損失來理賠，哪一個？

01:23:52 - 01:23:53
不定值保險嘛

01:23:54 - 01:23:55
才是

01:23:56 - 01:23:56
啊

01:23:57 - 01:23:59
用實際的損失理賠，不是嗎？

01:24:00 - 01:24:05
因為它是用事故發生時啊，實際的價值為標準計算損失，不是嗎？

01:24:06 - 01:24:09
所以是用實際的損失來計算的

01:24:10 - 01:24:13
那定值保險就不是用實際的損失計算嘛

01:24:13 - 01:24:16
因為在事故發生時，它是用約定的價值嘛

01:24:17 - 01:24:20
來計算損失啊，不是用實際價值瞭解

01:24:21 - 01:24:29
那你覺得保險理賠原則上應該是要用實際損失理賠，還是用這個約定的價值計算損失理賠？

01:24:29 - 01:24:31
當然是按照實際損失理賠才對啊

01:24:32 - 01:24:34
因為這樣才符合損失填補原則嘛

01:24:34 - 01:24:36
你當然是實際損失多少賠多少，不是嗎？

01:24:37 - 01:24:39
所以原則上絕對是什麼保險？

01:24:41 - 01:24:44
財產保險原則上都是不定值保險

01:24:46 - 01:24:46
不定值保險

01:24:46 - 01:24:50
也就是投保時會不會秀約定保險價值，不會

01:24:51 - 01:24:59
而是要等到事故發生時再去估價，然後依照實際的價值為標準來計算賠償，知道懂嗎？

01:25:00 - 01:25:03
所以原則上是不定值保險，例外才是什麼？

01:25:04 - 01:25:06
定值保險

01:25:07 - 01:25:07
OK

01:25:08 - 01:25:10
好，所以我們看一下題目的部分

01:25:11 - 01:25:11
你看喔

01:25:12 - 01:25:13
202頁

01:25:19 - 01:25:21
你看下方82年律師題目有沒有？

01:25:22 - 01:25:24
某甲有一件古董

01:25:25 - 01:25:28
向乙保險公司投保竊盜險

01:25:28 - 01:25:28
後面畫線

01:25:30 - 01:25:33
雙方言明啊，定值200萬元

01:25:34 - 01:25:35
後，得到答案沒有？

01:25:36 - 01:25:38
詼，這個題目它就是什麼保險？

01:25:40 - 01:25:41
是定值保險，詼

01:25:41 - 01:25:43
你不是原則是不定值嗎？

01:25:43 - 01:25:43
例外對啊

01:25:44 - 01:25:46
可是本來因為題目有出現一句話嘛

01:25:46 - 01:25:50
才會變成是例外，變成是定值保險，哪一句話啊？

01:25:52 - 01:25:54
雙方言明，定值200萬，這樣理解沒？

01:25:56 - 01:25:59
OK，然後你再看這個203頁

01:26:00 - 01:26:01
203頁

01:26:02 - 01:26:03
假房屋移動

01:26:06 - 01:26:07
為自己自利啊

01:26:08 - 01:26:12
向乙產險公司啊，投保火災保險

01:26:12 - 01:26:16
那契約載明呢，該物的價值為2000萬，好

01:26:17 - 01:26:20
這句話畫線啊，契約載明該物的價值

01:26:22 - 01:26:23
是2000萬

01:26:24 - 01:26:25
等等等，有沒有？

01:26:25 - 01:26:28
所以這個題目也是例外是定值保險

01:26:29 - 01:26:31
因為題目有出現一句話，哪一句？

01:26:34 - 01:26:37
契約載明該物的價值是2000萬，這樣理解嗎？

01:26:38 - 01:26:41
好，所以例外才是定值保險

01:26:42 - 01:26:43
那就是題目要出現

01:26:44 - 01:26:46
特別的一句話，這樣瞭解？

01:26:47 - 01:26:52
所以回到這201頁，201

01:27:00 - 01:27:01
好，你看一下這個題目

01:27:01 - 01:27:03
假設在85年5月1號

01:27:04 - 01:27:04
哦

01:27:04 - 01:27:07
以及其市值3000萬的別墅

01:27:07 - 01:27:08
哦

01:27:08 - 01:27:10
以自己為受益人啊

01:27:10 - 01:27:10
哦

01:27:10 - 01:27:15
向A產險公司投保為期10年的火災保險哦

01:27:16 - 01:27:16
哦

01:27:16 - 01:27:18
其保險金額也是3000萬，好，到此為止

01:27:18 - 01:27:19
請問你

01:27:20 - 01:27:25
你有沒有找到剛剛題目特別出現的那一句話，有沒有找到？

01:27:28 - 01:27:30
雙方言明價值多少，約定價值多少，有嗎？

01:27:30 - 01:27:31
沒有

01:27:31 - 01:27:33
沒有，沒有這句話吧

01:27:35 - 01:27:35
理解

01:27:37 - 01:27:39
沒有特別的那句話，那就回歸原則啦

01:27:39 - 01:27:41
本案是什麼保險？

01:27:44 - 01:27:45
本案是不定值保險嘛，不定值保險

01:27:47 - 01:27:47
哦

01:27:48 - 01:27:52
所以就沒有在投保時就約定價值喔

01:27:53 - 01:27:57
所以之後事故發生時就要去估價喔

01:27:57 - 01:28:01
是按照他實際的價值為標準來計算賠償喔

01:28:01 - 01:28:02
往下

01:28:03 - 01:28:06
回進來啊，景氣低迷啊

01:28:07 - 01:28:10
該別墅跌到價格1500萬了

01:28:11 - 01:28:11
好

01:28:14 - 01:28:16
那假的父親在90年7月過世了

01:28:17 - 01:28:20
因為抽菸不慎釀成火災

01:28:21 - 01:28:23
導致這個別墅半毀

01:28:23 - 01:28:24
半毀

01:28:24 - 01:28:26
問要賠多少錢啊

01:28:26 - 01:28:26
好

01:28:29 - 01:28:34
那保險就有計算題要算一下，在財產保險的部分

01:28:35 - 01:28:35
好

01:28:35 - 01:28:38
那我們說啊，第一步要先算損失

01:28:38 - 01:28:39
算損失喔

01:28:40 - 01:28:43
那我們說本案呢，因為它是不定值保險嘛，對不對？

01:28:44 - 01:28:49
那不定值保險，依照保險法73條的第三項的規定

01:28:50 - 01:28:54
在事故發生時是按照實際為標準來計算賠償嘛

01:28:54 - 01:28:56
那請教你，它實際價值多少？

01:28:57 - 01:28:57
不是3000哦

01:28:59 - 01:29:02
事故發生時，這個房地產，本來市價就會有這個漲跌嘛，對不對？

01:29:06 - 01:29:08
所以它是事故發生時它是跌價的喔

01:29:10 - 01:29:11
所以市價只剩多少？

01:29:14 - 01:29:14
1500萬

01:29:14 - 01:29:17
所以以上用1500萬來算損失喔

01:29:19 - 01:29:19
喔

01:29:19 - 01:29:21
它是全毀還是半毀，講話

01:29:23 - 01:29:24
它是半毀嘛，對不對？

01:29:26 - 01:29:30
所以事實實際價值是1500

01:29:31 - 01:29:32
然後半毀是一半呢

01:29:36 - 01:29:38
所以它的損失啊是750

01:29:38 - 01:29:39
750

01:29:39 - 01:29:39
哦

01:29:40 - 01:29:41
不過我要提醒你喔

01:29:42 - 01:29:44
這個

01:29:45 - 01:29:46
保險的理賠啊

01:29:46 - 01:29:49
損失額不一定就是理賠金額嘛

01:29:51 - 01:29:54
損失額不一定是理賠金額

01:29:55 - 01:29:57
因為還要再去判斷

01:29:57 - 01:29:59
啊這個保險啊

01:29:59 - 01:30:00
是足額

01:30:01 - 01:30:03
不足額還是超額保險

01:30:04 - 01:30:05
理解嗎？

01:30:05 - 01:30:06
還要再去調整喔

01:30:07 - 01:30:10
損失額不一定就是最後的理賠金額

01:30:10 - 01:30:12
這樣懂喔

01:30:14 - 01:30:16
那究竟這個保險是足額

01:30:16 - 01:30:17
不足額？

01:30:17 - 01:30:18
超額保險

01:30:18 - 01:30:20
要怎麼去判斷呢?

01:30:20 - 01:30:22
那我們就是要比較兩個數字嘛

01:30:22 - 01:30:24
哪兩個數字?

01:30:28 - 01:30:30
一個就是保險金額嘛

01:30:31 - 01:30:33
一個就是保險價值

01:30:33 - 01:30:33
瞭解

01:30:34 - 01:30:36
本案這個保險金額多少錢？

01:30:36 - 01:30:38
當然是3000萬沒有錯嘛

01:30:39 - 01:30:41
那保險價值多少？

01:30:41 - 01:30:41
欸

01:30:42 - 01:30:42
記得喔

01:30:42 - 01:30:45
不定值保險的保險價值指的是什麼?

01:30:47 - 01:30:52
不定值保險的保險價值指的是實際價值嗎

01:30:52 - 01:30:52
對不對?

01:30:54 - 01:30:54
實際價值

01:30:55 - 01:30:57
所以它實際價值多少？

01:30:57 - 01:30:58
1500嘛

01:30:59 - 01:31:04
所以保險金額3000萬是不是超過了保險價值1500萬？

01:31:04 - 01:31:05
對不對？

01:31:05 - 01:31:06
所以叫什麼保險？

01:31:07 - 01:31:09
這叫超額保險

01:31:10 - 01:31:11
超額保險

01:31:11 - 01:31:11
瞭解

01:31:12 - 01:31:13
那超額保險的規定呢？

01:31:13 - 01:31:14
在哪一條？

01:31:14 - 01:31:15
76

01:31:16 - 01:31:16
啊

01:31:16 - 01:31:17
76條

01:31:18 - 01:31:20
76條超額保險的規定呢？

01:31:21 - 01:31:28
它是區分為有詐欺情事的超額保險跟沒有詐欺情事的超額保險

01:31:28 - 01:31:29
對不對？

01:31:29 - 01:31:30
好

01:31:31 - 01:31:32
那本案呢

01:31:32 - 01:31:33
有沒有詐欺情事？

01:31:33 - 01:31:34
當然是沒有

01:31:34 - 01:31:35
為什麼沒有？

01:31:36 - 01:31:38
因為本案這個超額保險是怎麼形成的？

01:31:40 - 01:31:41
是不是因為

01:31:44 - 01:31:48
這個房地產的價格下修，對吧？

01:31:49 - 01:31:56
那房地產價值的波動是市場整個行情導致的，這不是這個保險當事人可以去控制的事啊

01:32:02 - 01:32:06
所以當然這就是無詐欺情事的超額保險

01:32:08 - 01:32:15
那無詐欺情事的超額保險依照76條第一項的後段

01:32:15 - 01:32:17
條是這樣寫喔

01:32:17 - 01:32:21
除定值保險外，這句話圈起來

01:32:21 - 01:32:24
這句話確實有一些疑問

01:32:24 - 01:32:26
這也在後面的考題有出現啊

01:32:26 - 01:32:26
這個疑問解釋了

01:32:26 - 01:32:26
我們後面會講啊

01:32:27 - 01:32:34
來，契約僅於什麼？契約僅於保險價值之限度內為有效嗎？

01:32:36 - 01:32:37
這個意思是甚麼？

01:32:38 - 01:32:43
這句話的意思是保險金額會降

01:32:44 - 01:32:46
會降到跟保險價值一樣

01:32:46 - 01:32:47
意思是這樣

01:32:47 - 01:32:52
保險金額會降，降到跟保險價值一樣喔

01:32:53 - 01:32:55
以本案來講，保險金額是3000萬，對不對？

01:32:57 - 01:32:58
這時候就會降到什麼？

01:32:59 - 01:33:02
降到跟保險價值1500萬一樣

01:33:03 - 01:33:05
所以降完以後就會變成是足額保險

01:33:05 - 01:33:06
因為3000萬降到1500萬嘛

01:33:06 - 01:33:09
所以降完以後就會變成是足額保險

01:33:09 - 01:33:09
瞭解沒？

01:33:11 - 01:33:11
懂喔？

01:33:11 - 01:33:13
所以本案怎麼調整，看清楚喔

01:33:14 - 01:33:14
依照76條第一項後段嘛

01:33:14 - 01:33:17
保險金額3000萬就會降到跟保險價值1500萬一樣，懂嗎？

01:33:22 - 01:33:25
所以降完之後就會變成是足額保險

01:33:25 - 01:33:26
OK？

01:33:33 - 01:33:35
所以保險公司要賠750萬

01:33:36 - 01:33:37
要賠750萬

01:33:37 - 01:33:37
OK？

01:33:38 - 01:33:39
好，講到這邊了，往下

01:33:41 - 01:33:42
第二個問號

01:33:44 - 01:33:48
如果保險是在理賠後，這個契約是否繼續有效喔

01:33:49 - 01:33:57
這個就是實務上很常見的問題嘛，因為出險了，理賠了，契約之後還有效嗎

01:33:58 - 01:34:00
這要分一下81跟82喔

01:34:00 - 01:34:03
申論題就沒考，選擇題也是大熱門，81、82看一下喔

01:34:05 - 01:34:14
81條說，保險標的物，如果非因保險事故而完全滅失的話

01:34:15 - 01:34:17
保險契約即為終止

01:34:18 - 01:34:20
什麼叫契約終止，就是當然終止

01:34:23 - 01:34:25
當然終止

01:34:25 - 01:34:25
OK

01:34:26 - 01:34:29
好，舉個例子，是適用81條的情形喔

01:34:30 - 01:34:33
欸，你的房屋投保火險嘛，清不清，火險

01:34:34 - 01:34:35
好了

01:34:35 - 01:34:36
結果咧

01:34:37 - 01:34:39
後來發生颱風有沒有

01:34:40 - 01:34:42
把你的房子整個給摧垮了喔

01:34:43 - 01:34:44
欸

01:34:45 - 01:34:45
欸

01:34:45 - 01:34:50
這個沒有賠喔，因為你保的是火險，現在是被颱風摧垮嘛

01:34:51 - 01:34:52
所以這不是保險事故喔

01:34:53 - 01:34:53
喔

01:34:53 - 01:34:56
然後是不是完全滅失了，對，它就摧垮了

01:34:56 - 01:35:01
所以這個時候呢，保險契約就當然終止，沒有賠喔，因為它不是保險事故

01:35:01 - 01:35:01
哦

01:35:04 - 01:35:07
所以不會賠，而且因為它已經完全滅失了

01:35:07 - 01:35:10
所以契約就當然終止了

01:35:11 - 01:35:12
可是本案不是嘛

01:35:13 - 01:35:14
本案一來它是保險事故嘛

01:35:15 - 01:35:18
因為它是火險,然後是火災啊,是保險事故

01:35:19 - 01:35:21
然後二來它也不是完全滅失嘛

01:35:21 - 01:35:22
它是半毀,所以本案跟81條這個條文沒有關聯

01:35:26 - 01:35:28
本案所涉及的是82條,82條這一條

01:35:30 - 01:35:33
82條你看一下,保險標的物遭受部分損失嘛

01:35:36 - 01:35:42
這說呢，保險人跟要保人，是不是都有什麼，都有終止權？

01:35:43 - 01:35:44
都有終止權，有沒有？

01:35:45 - 01:35:51
終止權的行使是在什麼，是在這個理賠後的一個月內

01:35:51 - 01:35:55
如果是保險人要終止的話呢，要在15天前預告

01:35:56 - 01:35:57
預告

01:35:57 - 01:36:02
因為這樣才能讓保戶有時間去安排其他的保險

01:36:02 - 01:36:03
好了

01:36:03 - 01:36:07
所以呢,本案是適用82條的結果

01:36:07 - 01:36:11
並不會因為理賠就當然終止,對不對?

01:36:11 - 01:36:16
他講82條是規定雙方都有終止權嘛

01:36:17 - 01:36:19
所以他不是當然終止，這樣理解嗎？

01:36:21 - 01:36:24
那雙方都有終止權，那如果雙方都沒有行使終止權呢？

01:36:25 - 01:36:26
契約我們繼續有效

01:36:28 - 01:36:30
當然還是繼續有效啊，這樣瞭解沒？

01:36:31 - 01:36:34
他不是像81條是當然終止嘛

01:36:34 - 01:36:37
他是82條是雙方都有終止權嗎？

01:36:37 - 01:36:42
那要任何一方有行使終止權,這個契約才會向將來失效啊,不是嗎?

01:36:43 - 01:36:46
那如果雙方都不行使終止權,這個契約當然是繼續有效,這樣理解啦

01:36:47 - 01:36:47
OK

01:36:48 - 01:36:48
好

01:36:49 - 01:36:53
那你看哦，如果雙方都沒有終止的話，契約繼續有效，對不對？

01:36:53 - 01:36:53
啊

01:36:54 - 01:36:58
那保護人拿到這個750萬會不會去修房子？

01:37:03 - 01:37:05
不修怎麼住啦，對不對？

01:37:06 - 01:37:06
好

01:37:06 - 01:37:09
拿到8750萬的保險理賠去修房子

01:37:10 - 01:37:11
那房子修好了

01:37:12 - 01:37:14
會不會再發生第二次的火災？

01:37:15 - 01:37:16
有沒有這種可能？

01:37:17 - 01:37:19
還是這個火災跟出水痘一樣

01:37:20 - 01:37:21
出一次

01:37:23 - 01:37:25
就不會再發生第二次,是這樣嗎?不是嗎?

01:37:27 - 01:37:27
對不對?

01:37:28 - 01:37:31
然後衰嘛,沒話說衰啊,是不是哦

01:37:31 - 01:37:37
所以拿保險金去修房子修好,還是有可能發生第二次的火災嗎？

01:37:38 - 01:37:41
那第二次火災還是有可能造成全毀,不是嗎？

01:37:44 - 01:37:44
哦

01:37:45 - 01:37:51
這時候呢,針對第二次的火災,保險公司的理賠有沒有特別的上限？

01:37:52 - 01:37:52
理解

01:37:53 - 01:37:58
還是按照一般的理賠啊,先算損失,再依照他所不足的,再做調整,一樣是這樣嗎？

01:37:59 - 01:38:00
沒有

01:38:00 - 01:38:02
他有個特別的上限規定，來

01:38:03 - 01:38:05
82條第四項說

01:38:06 - 01:38:11
針對第二次的火災，保險人的責任特別的上限為何？

01:38:11 - 01:38:15
特別的上限是不是隻有理賠保險金額的餘額？

01:38:18 - 01:38:18
對嗎？

01:38:19 - 01:38:20
哦

01:38:23 - 01:38:25
有這個特別的上限啊

01:38:25 - 01:38:30
那這個規定的目的當然就是要貫徹這個72條的前段嘛

01:38:31 - 01:38:35
保險金額為保險人在保險期內所負責的最高額度嘛

01:38:36 - 01:38:36
也就是

01:38:37 - 01:38:38
哦

01:38:38 - 01:38:45
第一次火災加第二次火災,保險公司全部的理賠金額絕對不能超過什麼？

01:38:46 - 01:38:48
絕對不能超過保險金額嘛

01:38:49 - 01:38:51
這就是為了貫徹72條

01:38:51 - 01:38:52
前段所說的

01:38:54 - 01:38:59
保險金額為保險人在保險期內所負責任的最高額度的一個

01:39:01 - 01:39:01
規定

01:39:02 - 01:39:03
讓您理解

01:39:04 - 01:39:04
懂喔

01:39:05 - 01:39:08
所以沒有終止契約,保險繼續有效的話

01:39:09 - 01:39:09
那

01:39:10 - 01:39:10
保險人

01:39:10 - 01:39:15
對第二次的火災,有特別理賠的上限,只賠什麼？

01:39:19 - 01:39:20
保險

01:39:20 - 01:39:21
金額的餘額

01:39:21 - 01:39:22
這樣理解

01:39:23 - 01:39:23
OK

01:39:23 - 01:39:23
哦

01:39:24 - 01:39:30
也就是要貫徹保險期內無論你這個

01:39:31 - 01:39:32
出了起司火災

01:39:33 - 01:39:39
全部的理賠總額上限就是保險金額了

01:39:40 - 01:39:47
那這就為了貫徹保險金為保險人在保險期內所負擔的最高額度的規定來著

01:39:48 - 01:39:49
那聽得懂喔

01:39:52 - 01:39:53
OK

01:39:54 - 01:39:54
好

01:39:55 - 01:40:00
那回到這兩法院下方

01:40:00 - 01:40:03
我們說例外才是什麼保險

01:40:03 - 01:40:04
例外

01:40:04 - 01:40:04
啊

01:40:04 - 01:40:04
才是這個

01:40:04 - 01:40:08
定期保險喔

01:40:08 - 01:40:08
定期保險

01:40:08 - 01:40:08
啊

01:40:09 - 01:40:10
那什麼時候

01:40:10 - 01:40:11
食物會做

01:40:11 - 01:40:20
例外會在投保時先約定好保險價值呢

01:40:20 - 01:40:21
哦

01:40:21 - 01:40:22
兩種情形

01:40:22 - 01:40:22
第一種

01:40:23 - 01:40:25
在於保險標的是什麼東西

01:40:25 - 01:40:28
藝術股藝術品古董喔

01:40:28 - 01:40:28
這

01:40:28 - 01:40:33
在保險法75條保險法施行細則第六條都有規定了

01:40:33 - 01:40:33
喔

01:40:33 - 01:40:33
OK

01:40:34 - 01:40:38
那為什麼藝術品古董啊

01:40:38 - 01:40:38
在

01:40:38 - 01:40:40
投保時都要先約定價值

01:40:40 - 01:40:40
因為

01:40:41 - 01:40:41
原因

01:40:41 - 01:40:41
很簡單

01:40:42 - 01:40:44
你沒有先約定價值，有沒有？

01:40:44 - 01:40:44
那

01:40:44 - 01:40:47
事故發生時的理賠一定會發生爭議嘛

01:40:48 - 01:40:51
因為這些東西是不是都沒有客觀的市價

01:40:51 - 01:40:51
比如說

01:40:51 - 01:40:51
啊

01:40:51 - 01:40:52
這個

01:40:52 - 01:40:53
清代皇帝的

01:40:53 - 01:40:54
這個尿壺啊

01:40:54 - 01:40:54
在

01:40:54 - 01:40:54
有錢人

01:40:54 - 01:40:55
眼中啊

01:40:55 - 01:40:55
可能會

01:40:55 - 01:40:57
認為這是稀世珍寶嗎

01:40:57 - 01:40:57
對不對

01:40:57 - 01:40:57
可是在

01:40:57 - 01:40:58
沒有錢的人

01:40:58 - 01:40:58
眼中呢

01:40:58 - 01:40:58
那

01:40:58 - 01:40:58
北

01:40:58 - 01:40:59
那皇帝

01:40:59 - 01:40:59
用過的

01:40:59 - 01:41:00
尿壺

01:41:00 - 01:41:00
喔

01:41:00 - 01:41:00
是不是

01:41:00 - 01:41:00
啊

01:41:00 - 01:41:01
好

01:41:01 - 01:41:01
再舉個例子

01:41:01 - 01:41:01
啊

01:41:01 - 01:41:02
大陸

01:41:02 - 01:41:02
北京

01:41:02 - 01:41:02
有沒有

01:41:02 - 01:41:03
邀請

01:41:03 - 01:41:03
我們的

01:41:03 - 01:41:03
故宮啊

01:41:03 - 01:41:03
國寶

01:41:03 - 01:41:04
去展覽

01:41:04 - 01:41:04
我們的

01:41:04 - 01:41:04
故宮有

01:41:04 - 01:41:05
有很多

01:41:05 - 01:41:05
國寶

01:41:05 - 01:41:05
它的

01:41:05 - 01:41:06
故宮是

01:41:06 - 01:41:06
世界前

01:41:06 - 01:41:06
五大博物館

01:41:29 - 01:41:32
不要小看臺灣的故宮喔

01:41:32 - 01:41:33
世界前五大

01:41:34 - 01:41:36
美國大都會

01:41:36 - 01:41:37
英國的這個

01:41:39 - 01:41:39
倫敦的

01:41:39 - 01:41:40
對不對啊

01:41:41 - 01:41:41
這是

01:41:41 - 01:41:43
我們的國寶啊

01:41:43 - 01:41:43
有沒有？

01:41:43 - 01:41:45
什麼肉形石嘛

01:41:45 - 01:41:46
對不對？

01:41:46 - 01:41:46
翠玉白菜嘛

01:41:47 - 01:41:48
清明上河圖等等啊

01:41:49 - 01:41:50
曾經出國展覽喔

01:41:50 - 01:41:51
去東京

01:41:52 - 01:41:53
有去過一次

01:41:55 - 01:41:57
那現在北京也邀請啊

01:42:00 - 01:42:00
那請問你

01:42:01 - 01:42:02
假設我們要去了

01:42:05 - 01:42:06
那此行有沒有風險?

01:42:08 - 01:42:10
去大陸北京參展的話

01:42:10 - 01:42:11
有沒有風險?

01:42:11 - 01:42:11
有啊

01:42:11 - 01:42:14
有沒有可能一去就被扣留就拿不回來了?

01:42:15 - 01:42:16
因為他們說什麼?

01:42:16 - 01:42:18
這本來就是我們的

01:42:19 - 01:42:19
對不對?

01:42:20 - 01:42:22
這38年你們把它偷走的

01:42:23 - 01:42:25
現在不過是物歸原主

01:42:26 - 01:42:26
是不是？

01:42:27 - 01:42:29
所以行前要不要保險？

01:42:29 - 01:42:30
一定要嘛

01:42:30 - 01:42:32
那你要不要先約定好保險價值多少？

01:42:34 - 01:42:36
如果真的發生什麼三長兩短

01:42:36 - 01:42:38
就直接用約定的價值

01:42:38 - 01:42:40
一定要先約定價值的嘛

01:42:40 - 01:42:40
為什麼?

01:42:41 - 01:42:44
不然事故發生理賠就會發生爭議嘛

01:42:44 - 01:42:46
國寶兩個字等於多少錢告訴我?

01:42:46 - 01:42:46
國寶

01:42:47 - 01:42:49
如果沒有先預定價值

01:42:49 - 01:42:50
國寶兩個字值多少你告訴我?

01:42:52 - 01:42:53
是不是有的會?

01:42:54 - 01:42:55
瞭解了

01:42:55 - 01:42:56
好

01:42:56 - 01:42:58
第二個食物上呢

01:42:58 - 01:43:03
常常會用定值方式投保的,就是海上保險

01:43:04 - 01:43:06
海上保險

01:43:12 - 01:43:13
為什麼你知道嗎?

01:43:14 - 01:43:15
因為啊

01:43:16 - 01:43:17
海上保險啊

01:43:18 - 01:43:21
保險事故發生的地點在哪裡?

01:43:24 - 01:43:24
天上

01:43:24 - 01:43:25
你可能暈了

01:43:26 - 01:43:29
海上保險，保險事故發生的地點在海上啊

01:43:32 - 01:43:34
那你要想以前喔，不是現在喔，以前

01:43:36 - 01:43:41
要第一時間趕赴海難的現場去估價，容不容易？

01:43:44 - 01:43:46
你以現代來講，當然是不難啊，對不對？

01:43:48 - 01:43:49
但是要想以前，以前

01:43:50 - 01:43:56
我們的保險的起源是從海上開始喔

01:43:57 - 01:44:01
其實海上到路上，然後呢這個財產到人生啊

01:44:01 - 01:44:02
星星喔

01:44:03 - 01:44:03
好

01:44:04 - 01:44:05
那時候做不到了

01:44:06 - 01:44:07
對不對？

01:44:07 - 01:44:10
所以沒辦法第一時間趕赴現場估價啊

01:44:10 - 01:44:14
你如果是不定值保險，事故發生是要去估價的，你知道嗎？

01:44:15 - 01:44:18
可是海上保險事故發生的地點在海上啊

01:44:19 - 01:44:21
就沒辦法第一時間趕赴現場估價，這樣瞭解？

01:44:22 - 01:44:23
哦

01:44:23 - 01:44:26
那說沒關係啊，就用靠港的時候再去估價就好了

01:44:28 - 01:44:30
第一個，有沒有可能失真呢？

01:44:30 - 01:44:31
什麼失真？

01:44:32 - 01:44:37
因為有沒有可能靠港的時候，他已經經歷過第二次第三次的暴風雨？

01:44:37 - 01:44:38
有可能啊

01:44:39 - 01:44:40
更換有沒有可能沒有辦法靠港？

01:44:41 - 01:44:42
沒辦法靠港？

01:44:42 - 01:44:43
那就傳承了沒？

01:44:45 - 01:44:47
海難大道傳承的不可能嗎？

01:44:48 - 01:44:49
瞭解？

01:44:49 - 01:44:51
所以海上保險都習慣啊

01:44:52 - 01:44:54
在投保時是不是就約定什麼呢？

01:44:56 - 01:44:56
保險價值

01:44:56 - 01:44:57
是

01:44:57 - 01:44:58
不是

01:44:58 - 01:44:58
嗯

01:44:58 - 01:44:59
這樣聽懂？

01:44:59 - 01:45:01
不是保險金額，保險金額是本來就一定會約定的嘛

01:45:01 - 01:45:03
我講的是保險價值喔，這樣瞭解？

01:45:04 - 01:45:05
好，就會先約定好保險價值

01:45:06 - 01:45:07
這樣有沒有聽懂？

01:45:08 - 01:45:09
所以再講一次海上保險的特性

01:45:10 - 01:45:12
我現在至少講了兩個重要的特性了

01:45:13 - 01:45:14
前面講過一次

01:45:15 - 01:45:18
海上保險第一個特性是它是商人保險，有沒有印象？

01:45:21 - 01:45:23
會投保海上保險的是不是就是船東貨主？

01:45:25 - 01:45:26
是不是都是商人啊？

01:45:27 - 01:45:29
是嘛，它是典型的商業保險

01:45:29 - 01:45:33
第二個特色它是什麼保險？

01:45:36 - 01:45:39
第二個特色啊，就是它是定值保險

01:45:39 - 01:45:39
瞭解？

01:45:39 - 01:45:40
定值保險

01:45:41 - 01:45:42
好，講完了

01:45:43 - 01:45:43
OK

01:45:44 - 01:45:45
好

01:45:46 - 01:45:47
那我提醒你喔

01:45:48 - 01:45:52
一旦我們是定值保險的方式投保嘛

01:45:53 - 01:45:59
那就代表保險人要容許被保險人或有些許的不當得利

01:46:01 - 01:46:03
是不是沒有辦法的

01:46:04 - 01:46:06
用定值保險方式投保

01:46:07 - 01:46:11
就是要容忍保護或有些許的不當得利

01:46:11 - 01:46:13
以我剛剛講的例子嘛

01:46:14 - 01:46:16
長榮航運新的貨櫃船下水

01:46:17 - 01:46:20
市價10億，保險金額保10億，對不對？

01:46:20 - 01:46:25
然後呢，同時也定值，約定價值是10億

01:46:26 - 01:46:26
好

01:46:27 - 01:46:32
三個月後，這個發生海難沉船了嘛

01:46:34 - 01:46:39
那因為折舊的關係啊，這艘貨櫃船啊，市價只剩9億5千萬

01:46:40 - 01:46:43
意思就是說，如果沒有發生海難有沒有

01:46:44 - 01:46:48
長榮海運呢，把這艘船賣給陽明海運只能賣多少錢？

01:46:49 - 01:46:51
只能賣9億5千萬啊

01:46:51 - 01:46:52
瞭解？

01:46:53 - 01:46:53
哦

01:46:54 - 01:46:57
但是，但是現在保險公司要賠多少錢？

01:46:58 - 01:46:58
10億

01:46:59 - 01:46:59
為什麼要賠10億？

01:47:00 - 01:47:04
因為它是什麼方式投保？定值保險的方式投保嘛

01:47:04 - 01:47:11
那定值保險，事故發生時，依照保險法73條第二項的規定

01:47:12 - 01:47:17
好,保險標的以約定價值為保險金額有沒有?

01:47:18 - 01:47:20
欸,你看一下73條第二項哦

01:47:20 - 01:47:23
這邊有一個很明顯的文字的錯誤

01:47:24 - 01:47:24
不是我

01:47:24 - 01:47:27
寫說是法條的文字處

01:47:27 - 01:47:28
哪邊錯誤？

01:47:29 - 01:47:32
他說以約定價值為保險金額不對嗎？

01:47:33 - 01:47:38
定值保險是以約定價值為保險價額，不是保險金額，有沒有聽懂？

01:47:42 - 01:47:43
我前面有沒有講過？

01:47:44 - 01:47:46
一沒法系叫做保險價額

01:47:46 - 01:47:49
大法系叫做保險價值嘛

01:47:49 - 01:47:49
那理解

01:47:50 - 01:47:56
所以這個後面的考題有考到這個73條第二項的錯誤問題哦

01:47:56 - 01:47:58
所以先說了

01:47:58 - 01:48:02
73條第二項有一個很明顯的錯誤，什麼錯誤？

01:48:03 - 01:48:08
就是條文第二句話說以約定價值為保險金額，這不對

01:48:08 - 01:48:12
應該是以約定價值為保險價額，懂嗎？

01:48:13 - 01:48:20
保險價額就是保險價值，只是英美法系用保險價額，大陸法系用保險價值，這樣懂嗎？

01:48:22 - 01:48:22
OK

01:48:23 - 01:48:24
這是明顯錯誤啊

01:48:24 - 01:48:24
好

01:48:25 - 01:48:29
往下呢發生全部損失或部分損失時，均圈起來

01:48:30 - 01:48:33
需按照約定價值為標準，需要賠償瞭解

01:48:34 - 01:48:39
所以你定值11事務發生時就是要用約定的價值11為標準計算賠償

01:48:40 - 01:48:42
那因為是全損嘛

01:48:43 - 01:48:46
所以就會認定這個船東的損失多少錢？

01:48:47 - 01:48:47
10億

01:48:47 - 01:48:48
瞭解

01:48:48 - 01:48:50
會賠10億嗎

01:48:50 - 01:48:52
因為保險金也是保10億的話就會賠10億

01:48:54 - 01:48:54
可是其實

01:48:55 - 01:48:57
長海他實際的損失多少錢？

01:49:00 - 01:49:01
他實際損失是9億5千萬嘛

01:49:01 - 01:49:04
因為他賣給亞米只能賣9億5千萬，不是嗎？

01:49:05 - 01:49:06
可幫是會賠多少錢？

01:49:07 - 01:49:09
他當初是用定值保險方式投保嗎

01:49:10 - 01:49:13
定值保險事務發生時，是不用再估價的瞭解

01:49:13 - 01:49:14
直接用什麼東西？

01:49:15 - 01:49:19
直接用約定價值10億為標準計算賠償，這樣的話就會認定

01:49:20 - 01:49:23
長龍海有10億的損失，會賠10億，這樣理解

01:49:23 - 01:49:24
寫嗎?

01:49:24 - 01:49:26
可他實際損失其實只有多少錢?

01:49:27 - 01:49:28
9億1千萬啊

01:49:29 - 01:49:29
懂喔?

01:49:30 - 01:49:36
所以你要容許長海有這個些微的不當得利啊

01:49:36 - 01:49:38
你說些微

01:49:38 - 01:49:40
他多賺5千萬怎麼叫些微？

01:49:40 - 01:49:42
5千萬我要賺多久

01:49:42 - 01:49:43
一輩子也不一定賺得到欸

01:49:44 - 01:49:45
你要看那個percent啊

01:49:46 - 01:49:47
趴數啦

01:49:48 - 01:49:50
他多賺5千萬沒有錯嘛

01:49:51 - 01:49:52
那這5千萬呢

01:49:53 - 01:49:55
是這艘貨櫃船啊

01:49:55 - 01:49:56
實際價值啊

01:49:57 - 01:49:59
9億5千萬的幾分之幾？

01:49:59 - 01:50:00
告訴我

01:50:00 - 01:50:04
5千萬是這艘貨櫃船啊

01:50:04 - 01:50:09
實際價值9億5千萬的幾分之幾？

01:50:09 - 01:50:10
19分之一嘛

01:50:11 - 01:50:13
你懂不懂我的意思？

01:50:29 - 01:50:30
19分之一啊

01:50:30 - 01:50:30
不是嗎？

01:50:31 - 01:50:32
19分之一

01:50:34 - 01:50:36
就是不到10%嘛

01:50:36 - 01:50:37
5%多嘛

01:50:38 - 01:50:39
瞭解？

01:50:39 - 01:50:40
哦

01:50:40 - 01:50:41
你要看趴數啦

01:50:41 - 01:50:44
不要看那個金額的數字

01:50:44 - 01:50:45
你要看那個percent

01:50:45 - 01:50:46
趴數

01:50:47 - 01:50:48
所以5%多還好啦

01:50:48 - 01:50:49
所以呢

01:50:50 - 01:50:51
我們肯肯認

01:50:52 - 01:50:53
可以用定值保險，它什麼

01:50:54 - 01:50:57
就是要容忍保戶有先為的不當得利

01:50:57 - 01:50:58
這樣理解？

01:50:58 - 01:50:59
這是沒有辦法的

01:51:00 - 01:51:01
因為對保險公司來講

01:51:01 - 01:51:02
定值保險有什麼好處?

01:51:03 - 01:51:07
定值保險對保險公司的好處就是事故發生時

01:51:07 - 01:51:08
要不要去估價?

01:51:09 - 01:51:09
免

01:51:10 - 01:51:11
不用估價

01:51:11 - 01:51:12
這樣瞭解？

01:51:12 - 01:51:18
因為直接用約定的價值為標準計算賠償嘛

01:51:18 - 01:51:19
這樣瞭解？

01:51:19 - 01:51:22
所以對保險公司好處就是不用估價

01:51:23 - 01:51:26
但相對的你要容許保戶有些微的不當得利，這樣懂嗎？

01:51:27 - 01:51:28
好,往下啊

01:51:28 - 01:51:34
我們說啊,一旦它是定時保險啊,原則上我們認為就不會再成立超額保險

01:51:37 - 01:51:38
什麼叫超額保險？

01:51:40 - 01:51:43
超額保險就是保險金額超過什麼概念？

01:51:44 - 01:51:47
保險金額超過保險價值嘛,對吧？

01:51:48 - 01:51:51
保險金額超過保險價值，這叫超額保險

01:51:52 - 01:51:53
喔

01:51:54 - 01:51:55
我舉個例子啦

01:51:55 - 01:51:59
長榮海這艘新船下水

01:52:00 - 01:52:05
市價10億，所以投保時也約定價值是10億

01:52:06 - 01:52:08
當長榮的承辦人呢

01:52:08 - 01:52:09
欸

01:52:09 - 01:52:18
他認為啊,搞不好將來啊,因為這個每一戰爭,有沒有,貨櫃船的價錢會往上調

01:52:19 - 01:52:20
對不對,會漲價

01:52:21 - 01:52:22
可能會漲到12億

01:52:22 - 01:52:23
對

01:52:23 - 01:52:25
所以保險金額就去保12億

01:52:29 - 01:52:32
那一旦被主管知道，他會不會被開除？

01:52:34 - 01:52:35
一定被開除，被fire嘛，行不行？

01:52:36 - 01:52:36
哦

01:52:37 - 01:52:39
自作聰明，悲哀，行不行？

01:52:40 - 01:52:41
為什麼？

01:52:41 - 01:52:42
因為啊

01:52:42 - 01:52:45
你定值10億，對不對？

01:52:45 - 01:52:50
代表這艘船的價值是不是就鎖死在10億？

01:52:52 - 01:52:54
所以一旦發生事故，傳承的

01:52:55 - 01:52:56
你最大損失方式就是說多少而已？

01:52:59 - 01:53:01
你定值10億嘛

01:53:02 - 01:53:04
那保險價值就鎖住10億嘛

01:53:05 - 01:53:08
所以傳承的損失最多也就是10億嘛

01:53:09 - 01:53:12
那損失最多10億，我有可能賠你12億嗎？

01:53:12 - 01:53:13
不可能的事嘛

01:53:17 - 01:53:25
瞭解，所以如果你保險金額是保12億，你變成要去付那個保險金額12億的保費，你理解嗎？

01:53:27 - 01:53:29
保險金額越高，保費一定越貴嘛

01:53:31 - 01:53:34
但是問題是，這是否註定只是多繳保費？

01:53:35 - 01:53:36
當然

01:53:37 - 01:53:41
你絕對拿不到，事發後你絕對拿不到12億的保險，你絕對拿不到

01:53:42 - 01:53:43
最多就是10億嘛

01:53:44 - 01:53:45
有沒有聽懂我的意思啊？

01:53:46 - 01:53:49
因為你定時的所屬方向是10億，那你實得10億

01:53:52 - 01:53:56
保險要10億，最大損失就是10億，我怎麼可能賠你12億，這樣瞭解？

01:53:57 - 01:54:05
所以一旦是定值保險，照理說原來就不會有再成立什麼超額保險的可能啊，瞭解？

01:54:07 - 01:54:07
哦

01:54:08 - 01:54:13
因為那隻會變成多繳保費而已啊

01:54:16 - 01:54:16
理解哦

01:54:17 - 01:54:17
哦

01:54:17 - 01:54:20
所以一旦是定值保險，原則上就不會再成立超額保險

01:54:22 - 01:54:26
哦，超額保險指的是保險金額超過保險價值

01:54:27 - 01:54:30
你定時10億，保險金額保12億，對，這樣是超額保險

01:54:31 - 01:54:33
但是這種情形就不可能發生嘛

01:54:33 - 01:54:34
除非是白痴

01:54:40 - 01:54:42
那只是多繳保費，知道懂嗎？

01:54:42 - 01:54:42
哦

01:54:43 - 01:54:45
但是麻煩你看202頁，哦

01:54:48 - 01:54:49
一旦是定值保險呢

01:54:51 - 01:54:55
有可能成立的是所謂的超額定值保險

01:54:57 - 01:54:57
喔

01:54:58 - 01:54:59
那我要說明一下喔

01:54:59 - 01:55:00
超額定值保險啊，這個概念啊

01:55:05 - 01:55:06
是隻有江老師用啊

01:55:06 - 01:55:06
哦

01:55:07 - 01:55:10
其他老師都不會用這個名詞啊

01:55:12 - 01:55:13
因為這個名詞

01:55:13 - 01:55:15
確實容易讓人誤會

01:55:16 - 01:55:16
有沒有?

01:55:17 - 01:55:18
超額定值保險

01:55:18 - 01:55:19
對不對？

01:55:19 - 01:55:23
因為啊，初學者看到這個名詞，是不是開始猜猜的？

01:55:24 - 01:55:25
欸，他是超保險？

01:55:26 - 01:55:27
還是定值保險？

01:55:27 - 01:55:28
還是兩個都是？

01:55:29 - 01:55:30
還是兩個都不是，是不是？

01:55:31 - 01:55:31
猜了半天

01:55:34 - 01:55:36
所以不太容易理解

01:55:36 - 01:55:37
入門者

01:55:37 - 01:55:37
對不對？

01:55:37 - 01:55:39
就跟你行政法有沒有？

01:55:40 - 01:55:41
那個法律保留啊

01:55:42 - 01:55:47
你學多久行政法才真的掌握法律保留的概念？

01:55:48 - 01:55:48
法律保留

01:55:48 - 01:55:49
你懂嗎？

01:55:51 - 01:55:51
好啦

01:55:51 - 01:55:53
反正我的意思就是說

01:55:54 - 01:55:55
就不是很容易理解啦

01:55:55 - 01:55:56
對不對？

01:55:57 - 01:55:57
好

01:55:57 - 01:55:58
那我們來說明一下

01:55:59 - 01:56:00
超額定值保險

01:56:02 - 01:56:03
有兩個要件

01:56:03 - 01:56:04
第一個

01:56:05 - 01:56:06
它是定值保險

01:56:07 - 01:56:08
第二個

01:56:09 - 01:56:11
它所約定的保險價值

01:56:11 - 01:56:13
顯著於實際的保險價值

01:56:15 - 01:56:15
我舉個例子

01:56:17 - 01:56:19
長榮海運那個貨櫃船

01:56:21 - 01:56:23
投保時市值10億

01:56:24 - 01:56:26
那保險金額就保10億

01:56:26 - 01:56:26
對不對?

01:56:27 - 01:56:27
好

01:56:29 - 01:56:30
三年後呢

01:56:31 - 01:56:32
這艘船啊

01:56:33 - 01:56:35
市值只剩5億

01:56:35 - 01:56:37
腰斬

01:56:37 - 01:56:38
市值只剩5億

01:56:39 - 01:56:40
也就是說啊

01:56:40 - 01:56:43
他賣給這個陽明海運只能賣5億嘛

01:56:44 - 01:56:44
OK?

01:56:46 - 01:56:49
這種情形就會構成是超額定值保險啊

01:56:49 - 01:56:50
因為它是定值保險嘛

01:56:51 - 01:56:51
對不對？

01:56:51 - 01:56:54
他投保時已經定值10億了嘛

01:56:56 - 01:56:57
那第二個要件呢

01:56:57 - 01:56:58
是說

01:56:58 - 01:57:03
他所約定的保險價值顯著於實際的保險價值嘛

01:57:04 - 01:57:05
他約定是10億嘛

01:57:05 - 01:57:06
可是

01:57:08 - 01:57:12
實際上這艘船的市價是不是已腰斬了，腰斬？

01:57:13 - 01:57:13
對吧？

01:57:14 - 01:57:15
哦，只剩5億啦

01:57:16 - 01:57:19
哎，多10億跟5億是多5億耶，5億是這艘船實際價值5億的，多一倍，這當然是顯著了嘛

01:57:25 - 01:57:26
瞭解我的意思？

01:57:27 - 01:57:29
哦，所以我提醒你一個概念喔

01:57:29 - 01:57:33
超額定時保險的超額跟超額保險的超額意思一樣嗎？

01:57:34 - 01:57:35
完全不一樣啊

01:57:35 - 01:57:37
完全不一樣喔，你不要誤會喔

01:57:38 - 01:57:40
超額保險的超額指的是什麼？

01:57:43 - 01:57:45
好，所以這個名詞啊，這個不

01:57:46 - 01:57:47
使用上喔

01:57:49 - 01:57:52
確實容易產生很多的誤會啊

01:57:53 - 01:57:55
超額保險的超額指的是什麼？

01:57:55 - 01:57:56
這個超額

01:57:59 - 01:58:03
超額保險的超額指的是保險金額

01:58:05 - 01:58:06
超過什麼？

01:58:09 - 01:58:11
超過保險標的價值啦

01:58:16 - 01:58:16
哦

01:58:16 - 01:58:19
我們就可以，超過保險價值，保險金額都可以哦

01:58:27 - 01:58:27
理解？

01:58:28 - 01:58:32
但是超額定期保險的超額是指什麼？

01:58:33 - 01:58:37
超額定期保險的超額，講義已經寫啦

01:58:37 - 01:58:44
它指的是約定的保險價值，顯著實際的保險價值，這樣有沒有聽懂？

01:58:48 - 01:58:49
所以強調一次喔

01:58:50 - 01:58:54
超額定時保險的超額跟超額保險的超額

01:58:56 - 01:58:57
意義完全不一樣喔

01:58:58 - 01:58:58
喔

01:59:00 - 01:59:00
好

01:59:03 - 01:59:03
那

01:59:06 - 01:59:09
認定為超額定值保險的

01:59:09 - 01:59:09
效果是什麼?

01:59:10 - 01:59:12
效果就是定值無效

01:59:12 - 01:59:15
轉為不定值保險

01:59:15 - 01:59:17
定值無效

01:59:17 - 01:59:19
轉為不定值保險啊

01:59:20 - 01:59:20
好

01:59:20 - 01:59:21
什麼意思？

01:59:21 - 01:59:22
舉一個例子

01:59:22 - 01:59:23
剛剛講的那個例子

01:59:25 - 01:59:25
就是

01:59:27 - 01:59:28
長榮海

01:59:29 - 01:59:31
新船下水嘛

01:59:32 - 01:59:33
那市值10億

01:59:33 - 01:59:35
保險金額就是10億

01:59:35 - 01:59:37
然後同時約定價值是10億嘛

01:59:38 - 01:59:40
可是三年後發生

01:59:41 - 01:59:43
三年後這艘船市值只剩5億嘛

01:59:45 - 01:59:47
也就是他賣給楊明只能賣5億嘛

01:59:48 - 01:59:49
OK

01:59:49 - 01:59:50
這時候呢

01:59:50 - 01:59:51
長榮海呢

01:59:53 - 01:59:54
就跟那個

01:59:54 - 01:59:56
看他這個是航行啊

01:59:56 - 01:59:56
路線啊

01:59:57 - 01:59:58
經過那個索馬利亞你知道嗎?

01:59:59 - 02:00:01
索馬利亞專出什麼你知道嗎?

02:00:03 - 02:00:04
海盜

02:00:05 - 02:00:06
海盜

02:00:07 - 02:00:08
就跟索馬利亞海盜講啊

02:00:09 - 02:00:10
我這艘貨櫃船啊

02:00:10 - 02:00:12
會行經到你們那邊啊

02:00:12 - 02:00:13
你把它炸沉

02:00:14 - 02:00:16
事成我給你一億

02:00:16 - 02:00:16
喔

02:00:17 - 02:00:18
第一次喔

02:00:18 - 02:00:20
有那個船東怎麼樣

02:00:20 - 02:00:22
花錢叫把他的船炸沉

02:00:23 - 02:00:24
啊給我一億

02:00:25 - 02:00:26
所以就照做了

02:00:27 - 02:00:30
因為長榮海運心中在盤算什麼？

02:00:34 - 02:00:36
我如果賣給陽明也是隻賣5億

02:00:38 - 02:00:39
但是

02:00:40 - 02:00:42
我如果賣給保險公司呢

02:00:42 - 02:00:43
喔

02:00:43 - 02:00:44
賣給保險公司

02:00:44 - 02:00:44
什麼意思?

02:00:45 - 02:00:46
你看

02:00:46 - 02:00:49
我叫索馬利亞的這些海盜把我炸沉有沒有?

02:00:50 - 02:00:51
因為我是定值保險啊

02:00:52 - 02:00:52
對不對?

02:00:53 - 02:00:57
所以事故發生時按照什麼價值為標準計算賠償?

02:00:57 - 02:00:59
我是定值保險啊

02:01:00 - 02:01:01
所以事故發生時

02:01:01 - 02:01:04
我是按照約定價值為標準計算賠償嗎？

02:01:05 - 02:01:06
理解

02:01:06 - 02:01:08
那定值10億啊，所以用10億來算啊，炸成全損就會認定我損失10億嗎？

02:01:15 - 02:01:16
理解的意思啦

02:01:17 - 02:01:20
保險就會保10億，那當然足額保險，他就會賠我多少

02:01:22 - 02:01:23
保險公司會賠我10億啦

02:01:24 - 02:01:27
我賣給A賣5億，那我該選擇哪一個

02:01:27 - 02:01:29
我當然選擇賣給方師啊

02:01:30 - 02:01:31
是不是拿10億再去造新船

02:01:33 - 02:01:34
舊船換現在多好

02:01:35 - 02:01:40
所以就算要付給索馬利亞海盜一億，一嘛是

02:01:40 - 02:01:40
啊

02:01:41 - 02:01:42
瞭解意思沒

02:01:42 - 02:01:45
所以為什麼要有這個概念

02:01:47 - 02:01:50
因為如果沒有超額定時保險的概念

02:01:51 - 02:01:56
那就會導致被保險人會有嚴重的不當得利

02:01:57 - 02:02:01
那有嚴重的不當得利就會引發嚴重的什麼東西講話

02:02:02 - 02:02:05
被保險人獲得嚴重的不當得利

02:02:05 - 02:02:09
就會導致有嚴重的道德風險啊

02:02:11 - 02:02:12
理解

02:02:13 - 02:02:17
所以德國保險法早就這個規定呢

02:02:18 - 02:02:20
超額定時保險的概念

02:02:20 - 02:02:21
效果為何講話

02:02:22 - 02:02:24
一旦認定為超額定時保險

02:02:24 - 02:02:25
效果為何

02:02:26 - 02:02:28
定值無效轉為不定值保險嘛，瞭解

02:02:29 - 02:02:33
不定值保險依照73條的第三項的規定嘛

02:02:34 - 02:02:38
事故發生時是按照實際價值為標準怎樣，有沒有

02:02:38 - 02:02:39
所以

02:02:40 - 02:02:41
常海這個例子

02:02:45 - 02:02:47
就要用實際價值嘛

02:02:47 - 02:02:48
實際價值幾億

02:02:50 - 02:02:52
不是10億喔，那是約定價值10億嘛

02:02:53 - 02:02:55
但是現在定值無效轉變成不定值保險嘛

02:02:56 - 02:02:58
所以這個時候要用實際價值瞭解

02:02:58 - 02:03:00
所以實際價值多少億

02:03:00 - 02:03:01
5億嘛

02:03:02 - 02:03:06
所以這時候就會認定長海只有五億的損失

02:03:07 - 02:03:09
最多就理賠五億的保險金，不是嗎？

02:03:10 - 02:03:16
這樣的話是不是讓長海完全只是填補損失，等於據實理賠而已嗎？

02:03:17 - 02:03:19
是不是就沒有任何的不當得利？

02:03:20 - 02:03:24
那有這個規定下是不是才不會引發道德風險？

02:03:24 - 02:03:26
因為你不會不當得利啊

02:03:27 - 02:03:29
沒有你想得那麼好康啊，這樣瞭解？

02:03:30 - 02:03:32
好，所以德國現行法已經明定

02:03:33 - 02:03:38
一旦認定為超額定值保險的效果，就是定值無效轉變成不定值保險，瞭解？

02:03:39 - 02:03:40
好，不過，不過

02:03:41 - 02:03:47
未來修法應該要考慮納入這個學者間沒有爭議啊

02:03:48 - 02:03:52
修法納入，你要修法沒有問題，也有必要嘛，對不對？

02:03:54 - 02:03:55
否則會引發道德危險呢，是不是？

02:03:56 - 02:03:59
有嚴重的不當得利就有嚴重的道德危險嘛

02:04:00 - 02:04:03
但是現行法要不要採納？

02:04:04 - 02:04:05
你聽懂喔

02:04:05 - 02:04:09
未來修法要考慮納入這個沒有爭議啦，沒有疑問

02:04:10 - 02:04:13
但是現行法在沒有修法前啊

02:04:14 - 02:04:15
是不是就要引進，有沒有？

02:04:16 - 02:04:18
這個學者之間是有爭議的

02:04:20 - 02:04:24
那江老師認為現行法採納，當然要啊，因為德國就已經早就明文了嘛

02:04:24 - 02:04:29
要引參考德國現行法就應該引進做相同的解釋啦

02:04:30 - 02:04:35
但是其他學者多認為現行法不宜採納

02:04:37 - 02:04:39
除非你未來修法那沒關係嘛

02:04:40 - 02:04:42
在沒有修法以前現行法不能就採納了

02:04:43 - 02:04:44
理由

02:04:44 - 02:04:45
我認為啊

02:04:45 - 02:04:48
你如果認為現行法不應該採納喔

02:04:49 - 02:04:51
我認為唯一有道理的條文就是這一條

02:04:52 - 02:04:54
73條第二項

02:04:54 - 02:04:55
73條第二項

02:04:55 - 02:04:58
條文再看一次喔

02:04:58 - 02:05:02
保險標的以約定價值為保險金額，我再強調一次

02:05:04 - 02:05:04
第二句話有沒有錯？

02:05:04 - 02:05:05
有錯

02:05:06 - 02:05:06
有錯

02:05:07 - 02:05:08
喔，應該怎麼改？

02:05:09 - 02:05:13
以約定價值為保險價額,不是保險金額,這樣懂嗎?

02:05:15 - 02:05:15
往下喔

02:05:16 - 02:05:24
發生全部損失或部分損失時,均圈起來,按照約定價值為標準計算賠償有沒有?

02:05:25 - 02:05:26
什麼叫均?

02:05:28 - 02:05:31
有沒有去過那個?

02:05:31 - 02:05:31
專賣日本那個

02:05:33 - 02:05:35
有一個便宜的那個有沒有去過？

02:05:39 - 02:05:42
他不是什麼多少錢均一價嗎？

02:05:43 - 02:05:44
那什麼叫均一價？

02:05:46 - 02:05:47
就是於地都這個價啊

02:05:48 - 02:05:52
那73條不是均嗎？不是均嗎？有個均嘛，是代表什麼意思？

02:05:53 - 02:05:54
一律啊，不是嗎？

02:05:55 - 02:05:56
他有例外嗎？

02:05:57 - 02:05:57
他有例外嗎？

02:05:58 - 02:06:00
他沒有任何例外嘛，noexception嘛

02:06:00 - 02:06:02
沒有例外一律嗎？

02:06:04 - 02:06:04
瞭解

02:06:05 - 02:06:09
所以只要是定額保險，一律都是用什麼標準計算賠償？

02:06:11 - 02:06:13
都是按照約定價值為標準，然後按照實際價值的

02:06:13 - 02:06:14
哦，搞懂

02:06:16 - 02:06:16
他沒有例外啊

02:06:18 - 02:06:18
瞭解

02:06:18 - 02:06:23
我認為現行法，你認為不能就此隱性超定製保險概念，唯一有理由的條款就是這一條

02:06:25 - 02:06:27
確實他看起來是沒有例外的，瞭解

02:06:29 - 02:06:31
那後面兩個理由我認為都在黑白講

02:06:32 - 02:06:35
後面那個理由那個是梁老師講的喔

02:06:36 - 02:06:36
我們看一下喔

02:06:37 - 02:06:38
他說啊

02:06:38 - 02:06:40
欸，第二個理由是什麼？

02:06:40 - 02:06:44
76條第一項後段，的確有一句話叫做除定時保險外瞭解

02:06:48 - 02:06:51
76條是超保險的規定嘛，有沒有印象？

02:06:51 - 02:06:57
它有分有詐欺情事的超保險跟沒有詐欺情事的超保險嘛

02:06:58 - 02:07:01
那如果是沒有詐欺情事的超保險，76條一項後段呢

02:07:02 - 02:07:05
的確有除定值保險外，這句話

02:07:09 - 02:07:09
瞭解

02:07:10 - 02:07:15
哦，所以他說既然76條第一項後段有除定值保險這句話

02:07:16 - 02:07:18
代表只要是定值保險呢

02:07:19 - 02:07:24
一定事故發生時，都是按照約定價值為標準計算，沒有例外，瞭解

02:07:25 - 02:07:28
我跟你講，這裡為什麼我說是黑白講

02:07:28 - 02:07:29
原因很簡單

02:07:29 - 02:07:36
因為76條這個規定是針對什麼的規定？

02:07:36 - 02:07:36
超額保險

02:07:37 - 02:07:42
但是我可以講過，超額定值保險的超額跟超保險的超額

02:07:42 - 02:07:45
兩個超額是一樣意思嗎？

02:07:47 - 02:07:47
不一樣嘛

02:07:49 - 02:07:56
所以兩小時顯然把超定值保險的超額跟超保險的超額把它混為一談嘛

02:07:56 - 02:07:58
才會用到76條這個條文，不是嗎？

02:08:01 - 02:08:01
瞭解我的意思

02:08:03 - 02:08:05
真的是錯的啦，瞭解

02:08:07 - 02:08:09
好，再下來這個理由

02:08:09 - 02:08:14
他說依照54條二項，對不對？

02:08:14 - 02:08:18
的這個後段嘛，保險契約解釋啊，你看他有爭議嘛，不能繼續使用文字，對不對？

02:08:19 - 02:08:21
如果應該做有利被保險人解釋嘛

02:08:21 - 02:08:26
他說既然76條一項後段呢，除定值保險這句話是有意義的

02:08:26 - 02:08:27
對，他有一些疑點我們後面會遇到喔

02:08:27 - 02:08:30
我再跟你講，既然這句話有疑義

02:08:32 - 02:08:37
哦，所以基於54條二項後段呢，當然要做有利被保險人解釋嘛，信不信？

02:08:38 - 02:08:43
所以應該解釋成，只要是定值保險呢，事故發生時

02:08:43 - 02:08:43
一定都是按照約定價值為標準計算，都不可能是按照實際價值為標準

02:08:43 - 02:08:43
瞭解

02:08:50 - 02:08:53
這個聽起來好像很有道理對不對

02:08:53 - 02:09:02
我們姑且不論他用76條，本來76條有關係嗎？他這樣不就是把超額定值保險的差額跟超保險的差額混為一談嗎？我們就算這個不論好了啦

02:09:06 - 02:09:10
然後76條項後段除定值保險確實有一些疑義

02:09:11 - 02:09:13
那也不能適用54條

02:09:13 - 02:09:16
二項後段說要做有利被保險人解釋啊

02:09:16 - 02:09:18
你說為什麼不行，有意義啊

02:09:18 - 02:09:19
啊拜託欸

02:09:21 - 02:09:25
五十四條二項是在解釋什麼東西你知道嗎

02:09:26 - 02:09:28
是在解釋保險契約

02:09:30 - 02:09:31
對不對

02:09:31 - 02:09:35
那54條二項後段是所謂的不明確條款解釋原則嗎？

02:09:36 - 02:09:40
是考量保險契約是定型化契約嗎？

02:09:40 - 02:09:41
是誰單方預先擬定？

02:09:42 - 02:09:45
是保險人單方預先擬定嗎？

02:09:45 - 02:09:50
所以如果條文字義有疑義，大家做有利被保險人解釋，是基於這樣的考量，不是嗎？

02:09:51 - 02:09:57
這樣的一個保險契約解釋的原則，可以套用在法條的文字意義的解釋喔

02:10:00 - 02:10:02
可以套到法條的文字意義解釋，你再想清楚

02:10:05 - 02:10:06
法條是保險公司擬的嗎？

02:10:09 - 02:10:11
法條是保險會通過的嗎？

02:10:14 - 02:10:16
那是立法院通過的，好不好

02:10:18 - 02:10:20
跟保險有什麼關係

02:10:21 - 02:10:24
有啊，保險養很多政治人物養很多立委你不知道嗎

02:10:27 - 02:10:28
好來看一下

02:10:31 - 02:10:32
這樣有沒有聽懂我的意思啊

02:10:33 - 02:10:35
這個是太離譜了啦

02:10:36 - 02:10:41
保險契約的文字意義解釋原則還可以套用在法條文字意義的解釋原則，是不是太離譜了

02:10:49 - 02:10:50
這樣你們聽得懂我的意思嗎？

02:10:51 - 02:10:55
哦所以，我認為訊息法你認為不應該以進超額定值保險的話，我認為唯一有理由的條文是哪一條？

02:10:59 - 02:11:01
73條第二項，這樣理解嗎？

02:11:01 - 02:11:04
其他的真的都是看看就好哦

02:11:04 - 02:11:06
好了，我們做一下練習題喔

02:11:06 - 02:11:12
定值保險、不定值保險是這個單元中，有可能單獨命題的啦

02:11:14 - 02:11:17
好，麻煩你看下方2021下方喔

02:11:17 - 02:11:20
某甲有遺進

02:11:20 - 02:11:20
古董

02:11:22 - 02:11:26
向乙保險公司來投保這個竊盜險

02:11:27 - 02:11:30
雙方也明定值200萬元

02:11:30 - 02:11:31
好

02:11:32 - 02:11:35
所以我說因為這個題目有出現這句話嘛，所以它是什麼保險？

02:11:39 - 02:11:41
定值保險哦

02:11:41 - 02:11:44
後來為考慮該古董將可能增值

02:11:45 - 02:11:47
所以保險金額載為300萬

02:11:49 - 02:11:50
是不是遇到一個白痴？

02:11:50 - 02:11:52
真的是遇到一個白痴的對不對？

02:11:52 - 02:11:53
為什麼呢？

02:11:53 - 02:11:55
因為在說它是定值保險嘛

02:11:57 - 02:12:00
是不是原則上就不應該再成為什麼保險？

02:12:01 - 02:12:02
超額保險嘛

02:12:05 - 02:12:10
因為那是不是隻是註定多繳保費，你絕對不可能拿到300萬的理賠啊

02:12:11 - 02:12:15
因為你定值200萬，你是不是鎖住保險價值就是多少？

02:12:16 - 02:12:16
200萬啊

02:12:16 - 02:12:18
所以你最大的損失是多少？

02:12:22 - 02:12:22
200啊

02:12:22 - 02:12:26
你最大損失200，為什麼會賠你300？

02:12:30 - 02:12:30
瞭解沒？

02:12:31 - 02:12:33
那說如果真實，如果你考慮到真實，那你當時應該用什麼方式投保？

02:12:37 - 02:12:39
你就要用不定值保險的方式投保啊

02:12:40 - 02:12:44
因為不定值保險在事物發生時，是按照什麼標準計算賠償？

02:12:45 - 02:12:46
實際價值

02:12:47 - 02:12:48
有沒有聽懂？

02:12:49 - 02:12:50
考慮到損失，那就應該用不定值保險的方式投保啊，怎麼會用定值保險，定值保險就是鎖住什麼了？

02:12:56 - 02:12:58
就是鎖住保險價值啦

02:12:59 - 02:13:02
事故發生就是按照約定價值為標準計算賠償啊

02:13:03 - 02:13:06
所以你最大損失就是200，怎麼可能會賠你300嗎？

02:13:06 - 02:13:11
所以你保險金額保300，讓本案同時是定值保險，又是超額保險

02:13:12 - 02:13:14
只是註定多繳保費而已啦，瞭解？

02:13:15 - 02:13:16
好，往下

02:13:17 - 02:13:21
不幸該古董於契約成立生效後遭竊了，遭竊

02:13:22 - 02:13:22
好

02:13:23 - 02:13:26
被偷走，那當然就是全損嘛，被偷走了嘛

02:13:27 - 02:13:28
所以是全損嗎？

02:13:28 - 02:13:29
OK

02:13:32 - 02:13:36
好，那本案定值保險上是符合食物的常態啦

02:13:36 - 02:13:38
因為藝術品古董嘛，確實喔

02:13:39 - 02:13:43
因為客觀上這個沒有一定的市價啦

02:13:43 - 02:13:46
所以這個容易發生爭議

02:13:46 - 02:13:47
理賠爭議

02:13:47 - 02:13:49
所以通常食物、藝術品、古董

02:13:52 - 02:13:54
都會用定值方式投保

02:13:55 - 02:13:55
好，往下

02:13:56 - 02:13:58
某甲公司請求300萬理賠

02:13:58 - 02:14:00
我跟你講300萬是絕對不可能的啦，瞭解？

02:14:01 - 02:14:02
絕對不可能

02:14:02 - 02:14:03
300萬是絕對不可能

02:14:04 - 02:14:05
那乙則主張什麼？

02:14:05 - 02:14:06
嗯

02:14:07 - 02:14:10
該古董經某鑑定公司的鑑定

02:14:11 - 02:14:12
市值多少錢？

02:14:12 - 02:14:14
市值150萬啊

02:14:16 - 02:14:18
就它實際價值150萬的意思啦，所以其實

02:14:19 - 02:14:20
約賠150啊

02:14:21 - 02:14:22
我們說啊

02:14:23 - 02:14:24
要保人主張300是絕對不可能

02:14:25 - 02:14:26
保險公司主張只賠100

02:14:27 - 02:14:28
還有機會可能

02:14:30 - 02:14:31
懂嗎？

02:14:31 - 02:14:32
300是不可能的嘛

02:14:32 - 02:14:33
好，我們來分析一下

02:14:35 - 02:14:35
來

02:14:35 - 02:14:36
本案呢？

02:14:37 - 02:14:38
它是定值保險,沒有錯

02:14:39 - 02:14:40
那是不是超額定值保險,你覺得呢？

02:14:44 - 02:14:45
嗯

02:14:45 - 02:14:47
來來來,超額定值保險,有兩個要件

02:14:47 - 02:14:47
講話

02:14:47 - 02:14:48
哪兩個要件？

02:14:49 - 02:14:51
第一個他是定值保險對不對？

02:14:52 - 02:14:52
第二個呢？

02:14:55 - 02:14:57
約定的保險價值顯著於什麼？

02:14:58 - 02:15:00
實際的保險價值嗎？

02:15:00 - 02:15:03
那約定的保險價值多少錢？

02:15:03 - 02:15:06
約定的保險價值是200萬對不對？

02:15:07 - 02:15:08
那實際保險價值多少？

02:15:10 - 02:15:12
實際的保險價值是150萬嗎？

02:15:13 - 02:15:17
那多了多少？我說過你不要看那個數字，你要去算趴數瞭解？

02:15:17 - 02:15:18
多了多少錢？

02:15:19 - 02:15:21
多了50萬嘛對不對？

02:15:21 - 02:15:26
那50萬是這個古董實際價值150萬的幾分之幾？

02:15:27 - 02:15:28
多了50萬嘛

02:15:29 - 02:15:34
那50萬是這個古董實際價值150萬的三分之一嘛

02:15:35 - 02:15:36
33%對不對？

02:15:36 - 02:15:37
33%

02:15:38 - 02:15:41
多了33%，你覺得有沒有構成顯著？

02:15:44 - 02:15:49
江老師在他的書上有以德國的案例啦，法律的判例啊

02:15:51 - 02:15:53
認為用10%做標準

02:15:54 - 02:15:55
參考，他也沒說一定要採啦

02:15:55 - 02:15:58
德國是有個案例是用10%來算

02:15:59 - 02:16:01
那現在多了33%，聽得懂嗎？

02:16:01 - 02:16:03
那是不是構成顯餘？

02:16:04 - 02:16:06
如果構成顯餘，那就會被認定是超額定值保險

02:16:07 - 02:16:09
那一旦認定為超額定值保險，效果是什麼講法？

02:16:11 - 02:16:16
一旦認定是超額定值保險，效果就是定值無效轉為不定值保險，懂嗎？

02:16:16 - 02:16:18
好了，所以我們分析一下，兩個都顯

02:16:59 - 02:17:03
第一種就是啊，你認為它不構成超額定值保險，你還是認為你還可以容忍

02:17:06 - 02:17:10
這種情況下還可以容忍它的不當得利

02:17:10 - 02:17:15
或者是你認為現行法根本就不應該引進什麼？

02:17:16 - 02:17:20
你認為現行法根本就不應該引進超額定時保險概念

02:17:21 - 02:17:25
因為我們現行法沒有這個例外的規定

02:17:25 - 02:17:29
德國是德國啊，可能這樣有明文，我們又沒明文，是不是？

02:17:30 - 02:17:36
好，你認為現行法仍然不應該引進超額定時保險的概念

02:17:36 - 02:17:39
未來修法是未來修法的事，這樣有聽懂了啊

02:17:39 - 02:17:41
好，好，那這個時候怎麼處理？

02:17:45 - 02:17:50
那非超額定時保險，就是代表還是認為本案是什麼保險？

02:17:54 - 02:17:56
本案還是定時保險

02:17:58 - 02:18:00
有沒有非超額定時嘛

02:18:00 - 02:18:01
現行法不應該引進嘛

02:18:01 - 02:18:05
所以還是原來的性質啊，它是定時保險嘛

02:18:09 - 02:18:09
對不對？

02:18:10 - 02:18:11
好，那定時保險

02:18:12 - 02:18:15
依照法條73條第二項啊

02:18:15 - 02:18:16
事故發生時是按照什麼？

02:18:18 - 02:18:20
是按照約定價值為標準計算賠償金額

02:18:22 - 02:18:22
約定價值

02:18:23 - 02:18:24
約定價值多少？

02:18:26 - 02:18:26
200嘛

02:18:27 - 02:18:29
所以是用200來算損失,那

02:18:29 - 02:18:31
因為被偷是全損嘛,所以損失多少?

02:18:34 - 02:18:36
損失就是200萬,這樣聽懂?

02:18:37 - 02:18:38
OK,好。

02:18:44 - 02:18:45
那提醒你喔

02:18:46 - 02:18:48
是不是73條這些規定喔

02:18:49 - 02:18:50
都是火險的規定

02:18:51 - 02:18:52
但是本案是什麼險？本案不是火險

02:18:53 - 02:18:55
本案是古董竊盜險嘛

02:18:56 - 02:19:03
所以如果你有記得的話喔，考試你要引82之1第一項過個水，雖然一樣沒有變

02:19:06 - 02:19:08
有聽懂意思嗎？

02:19:08 - 02:19:09
因為氣散那些都是活險的規定

02:19:09 - 02:19:10
那本來不是活險嘛

02:19:11 - 02:19:13
是活在保險以外的其他財產保險嘛

02:19:14 - 02:19:20
所以考試如果你記起來喔，記得要先引一條法條，過個水，82之1的第一項

02:19:21 - 02:19:24
在活在保險以外的其他的財產保險

02:19:25 - 02:19:29
可以準用活險的73到81條的規定，這樣有沒有聽懂？

02:19:30 - 02:19:30
哦

02:19:30 - 02:19:30
好

02:19:31 - 02:19:33
來，損失200啦，200

02:19:34 - 02:19:34
哦

02:19:35 - 02:19:38
但是損失額不一定是最後的理賠金額嘛

02:19:39 - 02:19:44
是不是還是要看它是足額、不足額、超額保險再去調整，好吧

02:19:48 - 02:19:51
那是哪一種，當然要比較兩個數字

02:19:51 - 02:19:53
一個是保險金額，一個是保險價值

02:19:54 - 02:19:56
本案的保險金額是多少錢？

02:19:56 - 02:19:56
啊

02:19:56 - 02:19:57
300萬

02:19:57 - 02:19:58
保險價值多少？

02:19:59 - 02:20:03
定期保險的保險價值指的是約定價值嗎？200

02:20:04 - 02:20:05
是什麼保險？

02:20:08 - 02:20:09
超額保險,沒錯

02:20:10 - 02:20:11
確實是超額保險

02:20:12 - 02:20:15
哦,因為保險金額是300萬,保險價值是200萬嘛

02:20:16 - 02:20:17
所以確實是超額保險

02:20:18 - 02:20:20
那超額保險理賠,76條

02:20:21 - 02:20:23
是不是分有詐欺跟沒有詐欺？

02:20:24 - 02:20:25
本案是哪一種？

02:20:25 - 02:20:26
當然是沒有詐欺啊

02:20:27 - 02:20:28
因為本來叫做白目

02:20:28 - 02:20:29
白目了

02:20:30 - 02:20:32
你覺得保險是有被你騙嗎？

02:20:33 - 02:20:35
保險根本是暗爽好不好？

02:20:36 - 02:20:37
遇到一個白痴

02:20:37 - 02:20:39
定期200，保險金保多少？

02:20:42 - 02:20:45
定期200萬,保險金保300萬,可以嗎？

02:20:47 - 02:20:47
好,反正被你騙

02:20:49 - 02:20:50
才會有鬼,他根本是暗爽啊,瞭解

02:20:52 - 02:20:55
喔,無詐欺情事的超額保險,來,怎麼樣

02:20:56 - 02:20:58
怎麼處理啊,76條一下

02:21:00 - 02:21:02
你說我本來已經知道怎麼處理啊

02:21:02 - 02:21:06
就是那個契約僅於保險標的價值之限度內為有效嘛

02:21:06 - 02:21:12
就是保險金額300萬就會降到跟保險價值200萬一樣,對吧

02:21:13 - 02:21:15
降完以後就變足額保險啊

02:21:15 - 02:21:17
我知道,本來已經準備這樣處理了

02:21:18 - 02:21:19
可是撇見，什麼除外

02:21:21 - 02:21:22
76條以下，什麼除外

02:21:24 - 02:21:26
除定值保險外，瞭解

02:21:27 - 02:21:31
嗯，本案這個情況是定值保險，對不對

02:21:32 - 02:21:34
然後76條以下把它除外

02:21:34 - 02:21:38
那重點是，他把它除外以後要如何處理，又沒有繼續規定

02:21:38 - 02:21:39
他是把它除外嘛

02:21:40 - 02:21:43
哦，啊除外以後那怎麼，怎麼處理，又沒有繼續規定，對嗎

02:21:45 - 02:21:46
哦，確實傷腦筋

02:21:46 - 02:21:46
哦

02:21:46 - 02:21:49
所以76條以下除定值保險這句話確實

02:21:50 - 02:21:52
有一些疑義,對啊

02:21:53 - 02:21:54
但是我跟你講

02:21:55 - 02:21:56
其實啊

02:21:56 - 02:22:00
除定值保險這句話其實就是最具啊

02:22:00 - 02:22:01
最據

02:22:01 - 02:22:02
什麼叫最據

02:22:02 - 02:22:05
就是刪掉也沒有關係啊

02:22:05 - 02:22:06
他是贅句

02:22:06 - 02:22:07
怎麼說

02:22:08 - 02:22:08
哦

02:22:09 - 02:22:10
因為啊，除定值保險

02:22:10 - 02:22:13
這句話應該只有告訴我們一件事

02:22:14 - 02:22:16
一旦是定值保險

02:22:16 - 02:22:20
照理說他就不會在成立超額保險，他的意義應該只有這樣

02:22:22 - 02:22:22
有聽懂嗎

02:22:23 - 02:22:25
照理說是定值保險

02:22:27 - 02:22:29
就不會在成立超額保險嘛

02:22:30 - 02:22:30
瞭解

02:22:31 - 02:22:33
但是如果個案如同本案

02:22:34 - 02:22:36
你真的遇到一個白痴

02:22:38 - 02:22:40
它是定值保險

02:22:40 - 02:22:42
同時又是超額保險嗎?

02:22:42 - 02:22:43
他定值兩百萬

02:22:43 - 02:22:44
但是保險金額卻約300萬嘛

02:22:44 - 02:22:45
行不行？

02:22:45 - 02:22:47
真的遇到這種白痴

02:22:47 - 02:22:48
請問

02:22:48 - 02:22:50
應該如何處理？

02:22:53 - 02:22:54
當然一樣啊

02:22:55 - 02:23:00
還是契約幾於保險標的價值之限度內為有效嗎？

02:23:00 - 02:23:04
還是一樣保險金額300萬會降到跟保險價值一樣

02:23:04 - 02:23:06
降完變足額保險啊

02:23:06 - 02:23:09
難道可憐他是白痴就賠他300萬嗎？

02:23:09 - 02:23:10
五摳零嗎？

02:23:12 - 02:23:13
當然是某摳零嘛

02:23:15 - 02:23:16
怎麼可能超額填補？

02:23:17 - 02:23:18
這樣瞭解我的意思沒？

02:23:19 - 02:23:19
所以講起來

02:23:19 - 02:23:22
除定值保險這句話，我們認為是什麼概念？

02:23:24 - 02:23:25
贅句

02:23:27 - 02:23:28
贅句啦

02:23:28 - 02:23:28
瞭解？

02:23:29 - 02:23:30
刪掉嘛

02:23:30 - 02:23:32
某某關黑啦

02:23:33 - 02:23:33
瞭解？

02:23:33 - 02:23:36
確定這句話其實只告訴我們一件事

02:23:36 - 02:23:36
什麼事？

02:23:39 - 02:23:40
一旦是定值保險

02:23:40 - 02:23:41
照理說

02:23:41 - 02:23:44
就不會再成為超額保險了嘛

02:23:44 - 02:23:45
懂嗎？

02:23:45 - 02:23:47
所以這句話是贅句喔

02:23:47 - 02:23:48
所以解釋完了喔

02:23:48 - 02:23:50
所以一樣怎麼處理？

02:23:52 - 02:23:56
保險金額300萬會降到跟保險價值200萬一樣

02:23:57 - 02:23:58
降完以後就變成足額保險了

02:23:58 - 02:23:59
瞭解？

02:23:59 - 02:24:01
好，所以本案呢

02:24:01 - 02:24:04
如果是非超額定值保險

02:24:04 - 02:24:06
要賠多少錢？

02:24:08 - 02:24:09
200萬？

02:24:09 - 02:24:11
200萬

02:24:11 - 02:24:12
請問你

02:24:12 - 02:24:14
那這樣他有沒有50萬的不當得利？

02:24:14 - 02:24:15
有啊

02:24:16 - 02:24:18
因為他實際損失只有多少？

02:24:19 - 02:24:22
他實際損失只有150啊

02:24:23 - 02:24:25
那他就會變成有50萬的不當得利喔

02:24:25 - 02:24:26
OK？

02:24:27 - 02:24:30
這樣可以多拿33%啦

02:24:31 - 02:24:31
好了

02:24:31 - 02:24:34
那如果你認為本案呢,是什麼保險?

02:24:59 - 02:25:02
好,你認為本案就是超額責任保險了

02:25:03 - 02:25:11
認為本案已經構成顯著利益了,而且訊息應該引進,跟德國保險一樣引進臺灣

02:25:11 - 02:25:12
效果為何？

02:25:12 - 02:25:13
講話

02:25:14 - 02:25:15
效果為何？

02:25:18 - 02:25:23
效果是不是就是定值無效轉為不定值保險，瞭解？

02:25:23 - 02:25:27
不定值保險依照73條的第三項的規定

02:25:28 - 02:25:32
事故發生時是按照實際價值為標準計算賠償嗎?

02:25:32 - 02:25:33
那請問實際價值多少?

02:25:35 - 02:25:36
實際價值多少?

02:25:47 - 02:25:48
實際價值不是150嗎?

02:25:49 - 02:25:51
對啊,實際價值是150啊,被偷就全損嘛

02:25:51 - 02:25:52
所以損失多少?

02:25:53 - 02:25:55
150萬嘛,對不對?

02:25:57 - 02:26:00
一樣損失了,不一定是最後的理賠金額嘛

02:26:01 - 02:26:03
還要看他是足額不足額,再去調整了解

02:26:03 - 02:26:05
本案的保險金額是多少錢?

02:26:06 - 02:26:11
本案的保險金額是300萬

02:26:11 - 02:26:12
對吧?

02:26:12 - 02:26:13
300萬

02:26:13 - 02:26:14
那保險價值呢?

02:26:15 - 02:26:20
不定值保險的保險價值指的是實際價值嘛

02:26:21 - 02:26:25
不定值保險的保險價值指的是實際價值，所以是多少？

02:26:25 - 02:26:26
150

02:26:29 - 02:26:31
哎，是保險，超額保險

02:26:32 - 02:26:33
對吧？

02:26:33 - 02:26:35
超額保險，超額保險又分有詐欺跟無詐欺嘛

02:26:35 - 02:26:36
本案是哪一個？

02:26:37 - 02:26:38
當然是沒有詐欺啊

02:26:41 - 02:26:43
這種保單都是白目啦

02:26:43 - 02:26:44
白目

02:26:45 - 02:26:49
不是詐欺是白目，多繳保費讓保險爽

02:26:50 - 02:26:51
OK

02:26:51 - 02:26:52
這種怎麼處理？

02:26:52 - 02:26:55
契約僅於保險標的價值之限度內為有效嘛

02:26:56 - 02:26:59
意思就是保險金額300會降到跟保險價值150一樣

02:27:00 - 02:27:01
降完以後變成主保險啊

02:27:01 - 02:27:02
所以如果

02:27:03 - 02:27:05
是超額定值保險

02:27:06 - 02:27:09
就會據實理賠150萬

02:27:10 - 02:27:10
理解？

02:27:11 - 02:27:15
會變成被保險沒有任何的不當得利

02:27:16 - 02:27:16
OK?

02:27:17 - 02:27:18
好，我們再看一題喔

02:27:19 - 02:27:24
麻煩你看203頁，81年的題目

02:27:33 - 02:27:34
甲房一棟

02:27:34 - 02:27:39
為自己之利益，向乙保險公司投保火災保險

02:27:39 - 02:27:43
契約載明該物的價值是2000萬元

02:27:44 - 02:27:45
並且

02:27:45 - 02:27:48
並且約定以該價額為保險金額

02:27:48 - 02:27:49
這就是標準的嘛

02:27:49 - 02:27:54
你定值2000，我保險金額當然最多就是保多少？

02:27:55 - 02:27:58
我當然保險金額就保2000啊,最多啊

02:27:58 - 02:27:59
對不對?

02:27:59 - 02:28:01
這是標準的,正常人的投保

02:28:02 - 02:28:06
該屋在保險期間內因為火災發生而被燒毀一部分啊

02:28:07 - 02:28:10
實質屋價下跌僅於1200

02:28:11 - 02:28:14
所以這個1200是指這個房屋的什麼東西講的？

02:28:15 - 02:28:16
實際價值嘛

02:28:17 - 02:28:20
對吧，是指這個房屋的實際價值1200

02:28:20 - 02:28:23
估計損失300萬，來請教你一個問題

02:28:24 - 02:28:30
這300萬呢，是約定價值2000萬所算出來的損失

02:28:30 - 02:28:34
還是實際價值1200萬所算出來的損失講法？

02:28:45 - 02:28:46
欸，我們認為是什麼？

02:28:46 - 02:28:52
我們認為應該是實際價值1200萬所算出來的損失

02:28:53 - 02:28:53
你說為什麼？

02:28:54 - 02:28:58
原因很簡單，因為三法案是接在哪個數字後面？

02:28:59 - 02:29:01
以為會有高勝率的學問嗎?沒有

02:29:01 - 02:29:03
就是它接在哪一個?

02:29:22 - 02:29:23
欸，這個

02:29:25 - 02:29:26
1200後面，瞭解啊

02:29:28 - 02:29:29
好，就這樣啊

02:29:30 - 02:29:33
問第一小題，甲乙之間保險確定值不定什麼，這是我們

02:29:34 - 02:29:36
保險法老師第一次考這個問題

02:29:37 - 02:29:38
就這，這一年度的考

02:29:39 - 02:29:40
當年的學生啊

02:29:41 - 02:29:47
非本科系的學生，寫的時候都很開心，拿到成績都笑不出來

02:29:48 - 02:29:48
為什麼？

02:29:49 - 02:29:52
因為他們寫的時候都很開心，說答案就在哪裡？

02:29:53 - 02:29:56
答案就在題目中，都寫什麼答案，定值保險

02:29:57 - 02:30:03
因為題目已經寫明瞭，契約有沒有載明該位的價值是2000萬，有沒有寫明，有了嘛

02:30:03 - 02:30:04
結果都被打叉，為什麼？

02:30:08 - 02:30:10
對，一開始是定值保險沒有錯啊

02:30:11 - 02:30:13
可是他有沒有成立超額定值保險？

02:30:15 - 02:30:15
理解

02:30:16 - 02:30:18
超額定值保險的第二要件是什麼？

02:30:19 - 02:30:24
所約定的保險價值怎麼樣，顯異實際的保險價值啊

02:30:24 - 02:30:26
現在約定的保險價值是多少，2000萬嗎？

02:30:27 - 02:30:29
實際保險價值是多少，1200啊

02:30:30 - 02:30:30
多了多少？

02:30:32 - 02:30:33
是多了800？

02:30:34 - 02:30:38
多了800是這個房屋實際價值1200的幾percent啊？

02:30:39 - 02:30:43
多了800是這個房屋實際價值1000的67%呢，瞭解？

02:30:45 - 02:30:47
多了67%的啦

02:30:48 - 02:30:50
你還認為不構成顯譽哦？

02:30:52 - 02:30:52
你，你

02:30:52 - 02:30:54
的容忍度有這麼高的啊

02:30:55 - 02:30:56
多了67%了呢

02:30:56 - 02:30:58
還是要多到87%才算顯譽？

02:30:59 - 02:31:01
67%已經很多了哦

02:31:02 - 02:31:03
所以我們認為應該構成顯譽啊

02:31:04 - 02:31:08
那就變成是什麼保險，超額定值保險

02:31:09 - 02:31:10
請教你

02:31:10 - 02:31:12
超額定值保險的效果為何？

02:31:14 - 02:31:20
薩地址保險的效果是定值無效轉為不定值保險嗎？

02:31:20 - 02:31:23
了不瞭解？

02:31:23 - 02:31:23
所以答案最後都變成不定值保險？

02:31:24 - 02:31:27
好，第二小題賠多少錢，瞭解？

02:31:28 - 02:31:31
好，在計算以前啊，我們要先跟你說明一個公式

02:31:32 - 02:31:33
這一題需要用到啊

02:31:35 - 02:31:38
這是可以證明的，但是時間關係啊

02:31:40 - 02:31:42
這是可以直接給你講結論啊

02:32:11 - 02:32:12
Hello.

02:32:42 - 02:32:44
就是啊，定值保險

02:32:44 - 02:32:45
不定值保險

02:32:46 - 02:32:47
它的保險價值的比例

02:32:48 - 02:32:50
跟它損失額的比例是一樣的

02:32:51 - 02:32:52
所以你看哦

02:32:52 - 02:32:55
定值保險的保險價值是多少?

02:32:55 - 02:32:56
本題

02:32:57 - 02:33:00
定值保險的保險價值是不是2000?

02:33:01 - 02:33:02
對啊

02:33:02 - 02:33:06
那不定值保險的保險價值是1200萬嗎？

02:33:07 - 02:33:10
本題題目說了300萬是用什麼價值算出來的？

02:33:11 - 02:33:13
實際價值嘛

02:33:13 - 02:33:15
實際價值

02:33:15 - 02:33:15
對吧？

02:33:19 - 02:33:20
所以請問你

02:33:21 - 02:33:26
如果是定值保險用約定價值來計算損失會是多少?

02:33:28 - 02:33:30
1200算出的損失是300嗎？

02:33:30 - 02:33:35
那如果用2000萬，用約定價值來計算損失

02:33:36 - 02:33:38
損失會是500

02:33:39 - 02:33:41
兩個比例會一樣

02:33:43 - 02:33:44
有聽懂嗎？

02:33:44 - 02:33:46
1200算損失是300嘛

02:33:46 - 02:33:52
那如果用2000萬嘛，2000萬是實際價，更正，2000萬是約定價值嘛

02:33:52 - 02:33:57
如果用約定價值2000萬來計算損失，損失是多少？

02:33:57 - 02:34:00
500嘛,那比例才會一樣嘛

02:34:00 - 02:34:01
懂喔?

02:34:02 - 02:34:03
OK

02:34:06 - 02:34:07
解吧

02:34:07 - 02:34:08
來

02:34:08 - 02:34:16
如果認為不構成超額定值保險，或者是現行法不應該引進，因為73條第二項沒有任何例外

02:34:17 - 02:34:18
只要是定值保險

02:34:19 - 02:34:19
是

02:34:19 - 02:34:22
事故發生時都一律是按照什麼？

02:34:22 - 02:34:24
約定價值為標準就賠償

02:34:24 - 02:34:26
所以還是要用2000萬來算損失

02:34:26 - 02:34:29
那我們說過用2000萬來算損失的話

02:34:29 - 02:34:30
損失多少？

02:34:31 - 02:34:35
如果用2000萬嘛，用約定價值來計算損失

02:34:35 - 02:34:37
損失應該是500萬，瞭解？

02:34:37 - 02:34:38
瞭解喔

02:34:38 - 02:34:39
所以損失500

02:34:42 - 02:34:47
那損失不一定是最後理賠金額,還要再看它是足額、不足額、超額再做調整嘛

02:34:47 - 02:34:49
本案的保險金額是多少?

02:34:49 - 02:34:51
本案的保險金額是2000萬嘛

02:34:52 - 02:34:54
那保險價值呢?

02:34:54 - 02:34:59
定值保險的保險價值指的是約定價值2000嘛

02:34:59 - 02:35:00
是不是?

02:35:00 - 02:35:02
這樣是足額保險

02:35:07 - 02:35:09
所以就會賠500萬,瞭解?

02:35:10 - 02:35:14
反之你認為本案已經構成顯溢了

02:35:14 - 02:35:17
已經構成超額定值保險了

02:35:18 - 02:35:22
而且超額定值保險應該參考德國保險契約法

02:35:23 - 02:35:26
在現行臺灣就應該引進，有沒有？

02:35:26 - 02:35:29
好，那就會變成什麼？

02:35:29 - 02:35:33
定值無效轉為不定值保險，瞭解？

02:35:34 - 02:35:41
那不定值保險依照73條第三項的規定，事故發生時是按照實際價值為標準做賠償嘛

02:35:41 - 02:35:43
也就是要用1200萬來算損失

02:35:43 - 02:35:46
用1200萬來算損失，損失多少錢？

02:35:48 - 02:35:52
300萬嘛，用1200萬來算損失，損失是300萬，瞭解？

02:35:53 - 02:35:55
一樣,損失不一定是最後的理賠金額嘛

02:35:55 - 02:35:58
還要看它是超額、足額、不足額

02:35:58 - 02:35:58
欸

02:35:58 - 02:35:59
足額

02:35:59 - 02:36:00
超額、足額、不足額

02:36:00 - 02:36:00
欸

02:36:00 - 02:36:02
超額、不足額、足額來做調整喔

02:36:02 - 02:36:04
本案的保險金額是多少錢?

02:36:05 - 02:36:07
保險金額是2000嘛

02:36:07 - 02:36:08
2000萬

02:36:08 - 02:36:09
對不對？

02:36:09 - 02:36:11
那保險價值呢？

02:36:11 - 02:36:16
不定值保險的保險價值指的是實際價值嗎？

02:36:16 - 02:36:17
所以是多少？

02:36:18 - 02:36:18
1200萬，所以是什麼保險？

02:36:20 - 02:36:23
保險金額是2000，保險價值是1200

02:36:28 - 02:36:28
瞭解

02:36:29 - 02:36:30
那是超額保險嗎？

02:36:31 - 02:36:31
76條

02:36:32 - 02:36:33
有詐欺無詐欺哪一個？

02:36:37 - 02:36:39
這是市場行情導致的嗎？

02:36:40 - 02:36:43
物價下跌啊，所以這個不是誰可以操控的，對吧？

02:36:44 - 02:36:46
所以是沒有詐欺情事

02:36:46 - 02:36:50
沒有詐欺情事，上保險依照76條第一項後段

02:36:51 - 02:36:55
契約僅於保險標的價值之限度內為有效

02:36:55 - 02:37:00
也就是保險金額2000萬會降到跟保險價值1200萬一樣

02:37:01 - 02:37:03
降完以後就變成足額保險，瞭解嗎？

02:37:07 - 02:37:07
懂喔

02:37:08 - 02:37:11
所以就只會賠多少錢？

02:37:13 - 02:37:14
就只會賠300萬

02:37:16 - 02:37:16
瞭解

02:37:17 - 02:37:20
那這一題當初老師出題的時候，當然是希望你寫這個答案

02:37:27 - 02:37:28
據實理賠啦

02:37:28 - 02:37:29
沒有任何的不當得利

02:37:32 - 02:37:33
OK

02:37:34 - 02:37:37
好啊，那這個單元我們也就講到這邊啦

02:37:38 - 02:37:41
那我們下一次上課呢，就從第五章講起了喔

02:37:42 - 02:37:43
OK，再見啦，掰掰